DocuSign Envelope ID: 79B5AA48-25F3-42F1-B673-112B603A86D9

TERMO DE EMISSÃO DA 1ª (PRIMEIRA) EMISSÃO DE NOTAS COMERCIAIS ESCRITURAIS, COM GARANTIA FIDEJUSSÓRIA, EM SÉRIE ÚNICA, PARA DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA, SOB RITO DE REGISTRO AUTOMÁTICO, DA M12 PARTICIPAÇÕES EMPRESARIAIS S.A.

celebrado entre

M12 PARTICIPAÇÕES EMPRESARIAIS S.A.

como Emitente

PENTÁGONO S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS

como Agente Fiduciário, representando os Titulares de Notas Comerciais

e

FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA.

SERTÃO COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA.

como Fiadoras

Datado de

12 de setembro de 2024

DocuSign Envelope ID: 79B5AA48-25F3-42F1-B673-112B603A86D9

TERMO DE EMISSÃO DA 1ª (PRIMEIRA) EMISSÃO DE NOTAS COMERCIAIS ESCRITURAIS, COM GARANTIA FIDEJUSSÓRIA, EM SÉRIE ÚNICA, PARA DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA, SOB RITO DE REGISTRO AUTOMÁTICO, DA M12 PARTICIPAÇÕES EMPRESARIAIS S.A

Pelo presente instrumento particular, de um lado,

(1) **M12 PARTICIPAÇÕES EMPRESARIAIS S.A.**, sociedade por ações fechada, sem registro na Comissão de Valores Mobiliários ("**CVM**"), com sede na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, na Rua Professor Algacyr Munhoz Mader, nº 2.800, Sala A, Bairro Cidade Industrial, CEP 81310-020, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda ("**CNPJ/MF**") sob o nº 39.838.596/0001-39, neste ato representada na forma do seu Estatuto Social, por seus representantes abaixo assinados ("**Emitente**");

de outro lado,

(2) **PENTÁGONO S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS**, instituição financeira autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil, neste ato, por sua filial, com endereço na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 2.954, 10º andar – Conjunto 101, Jardim Paulistano, CEP 01.451-000, inscrita no CNPJ/MF sob nº 17.343.682/0003-08, neste ato representada na forma de seu Estatuto Social ("**Agente Fiduciário**"), na qualidade de representante dos titulares das Notas Comerciais (conforme definido abaixo) ("**Titulares de Notas Comerciais**");

e, na qualidade de fiadoras,

(3) **FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA.**, sociedade limitada, com sede na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, na Rua Professor Algacyr Munhoz Mader, nº 2.800, Bairro Cidade Industrial, CEP 81310-020, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 76.639.285/0001-77, neste ato representada na forma do seu Contrato Social, por seus representantes abaixo assinados ("**Ferragens Negrão**");

(4) **SERTÃO COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA.**, sociedade limitada, com sede na cidade de Campo Grande, Estado do Mato Grosso do Sul, na Rua 13 de Maio, nº 557, Bairro Santa Dorotheia, CEP 79004-423, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 15.459.431/0001-98, neste ato representada na forma do seu Contrato Social, por seus representantes abaixo assinados ("**Sertão Comercial**" e, em conjunto com a Ferragens Negrão, as "**Fiadoras"**);

sendo a Emitente, o Agente Fiduciário e as Fiadoras doravante denominados, em conjunto, como "**Partes**" e, individual e indistintamente, como "**Parte**";

vêm, por meio deste e na melhor forma de direito, firmar o presente "*Termo de Emissão da 1ª (Primeira) Emissão de Notas Comerciais Escriturais, com Garantia Fidejussória, em Série Única, para Distribuição Pública, sob Rito de Registro Automático, da M12 Participações Empresariais S.A."* ("**Termo de Emissão**"), mediante as seguintes cláusulas e condições:

Os termos aqui iniciados em letra maiúscula, estejam no singular ou no plural, terão o significado a eles atribuído neste Termo de Emissão, ainda que posteriormente ao seu uso.

1 Autorização

1.1 O presente Termo de Emissão é celebrado, nos termos da Lei nº 14.195, de 26 de agosto de 2021, conforme alterada ("**Lei nº 14.195**"), com base nas deliberações da assembleia geral extraordinária da Emitente, realizada em 05 de setembro de 2024 ("**Aprovação Societária da Emitente**"), cuja ata deverá ser arquivada na Junta Comercial do Estado do Paraná ("**JUCEPAR**") nos termos deste Termo de Emissão e da legislação aplicável, na

DocuSign Envelope ID: 79B5AA48-25F3-42F1-B673-112B603A86D9

qual foram deliberadas: **(i)** a realização da 1ª (primeira) emissão de notas comerciais escriturais, com garantia fidejussória, em série única, da Emitente ("**Notas Comerciais**" e "**Emissão**", respectivamente) e da Oferta (conforme definida abaixo) e os seus respectivos termos e condições, nos termos dos artigos 45 e seguintes da Lei 14.195; **(ii)** as condições da oferta pública de distribuição das Notas Comerciais, sob o rito de registro automático e destinada exclusivamente a Investidores Profissionais (conforme abaixo definido), em regime de garantia firme de colocação, nos termos da Lei nº 6.385, de 7 de dezembro de 1976, conforme alterada ("**Lei de Valores Mobiliários**"), da Resolução da CVM nº 160, de 13 de julho de 2022, conforme alterada ("**Resolução CVM 160**"), e das demais disposições legais e regulamentares aplicáveis ("**Oferta**"); **(iii)** a autorização à diretoria da Emitente e/ou aos demais representantes legais da Emitente para praticar todos os atos necessários à efetivação e à formalização das deliberações consubstanciadas na Aprovação Societária da Emitente, incluindo a negociação e a celebração deste Termo de Emissão e dos demais instrumentos referentes à Emissão e à Oferta; e **(iv)** a ratificação de todos os demais atos já praticados pela diretoria da Emitente e/ou pelos demais representantes legais da Emitente relacionados à Emissão e à Oferta, incluindo aqueles praticados para a implementação das deliberações referidas nos itens (i) a (iii) acima.

1.2 A outorga da Fiança, pelas Fiadoras, para este Termo de Emissão, foi aprovada com base nas deliberações da (i) resolução de sócio único da Ferragens Negrão, realizada em 05 de setembro de 2024 ("**Aprovação Societária da Ferragens Negrão**"); e (ii) resolução de sócio único da Sertão Comercial, realizada em 05 de setembro de 2024 ("**Aprovação Societária da Sertão Comercial**" e, em conjunto com a Aprovação Societária da Ferragens Negrão, as "**Aprovações Societárias das Fiadoras"**; ainda, as Aprovações Societárias das Fiadoras, em conjunto com a Aprovação Societária da Emitente, as "**Aprovações Societárias**"), incluindo a celebração de quaisquer documentos necessários para sua formalização.

2 Requisitos

A Emissão e a Oferta serão realizadas com observância dos seguintes requisitos:

2.1 Registro Automático da Oferta na CVM e Rito de Registro e Distribuição

2.1.1 A Emissão será destinada exclusivamente a investidores profissionais, assim definidos nos termos do artigo 11 da Resolução CVM nº 30, de 11 de maio de 2021, conforme alterada de tempos em tempos ("**Resolução CVM 30**" e "**Investidores Profissionais**", respectivamente), estando, portanto, sujeita ao rito automático de registro de oferta pública de distribuição de valores mobiliários, nos termos do artigo 26, inciso X da Resolução CVM 160 e do artigo 19 da Lei de Valores Mobiliários.

2.1.2 Nos termos dos artigos 9º, inciso I e §1º, e 26, caput e inciso X, da Resolução CVM 160, o registro, os documentos e os termos e condições da Oferta não se sujeitam à análise prévia da CVM.

2.2 Registro na Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais ("ANBIMA")

2.2.1 A Oferta deverá ser objeto de registro na ANBIMA – Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais ("**ANBIMA**"), nos termos do artigo 2º, inciso VI e do artigo 9º do "*Código de Ofertas Públicas*", em vigor a partir de 15 de julho de 2024 ("**Código ANBIMA**"), e do artigo 15 e do artigo 16

DocuSign Envelope ID: 79B5AA48-25F3-42F1-B673-112B603A86D9

da parte geral das "*Regras e Procedimento de Ofertas Públicas*", em vigor a partir de 15 de julho de 2024 ("**Regras e Procedimentos ANBIMA**"), em até 7 (sete) dias contados da data da divulgação do anúncio de encerramento da Oferta à CVM, nos termos dos artigos 13 e 76 da Resolução CVM 160 ("**Anúncio de Encerramento**").

2.3 Arquivamento da ata das Aprovações Societárias

2.3.1 A ata da Aprovação Societária da Emitente deverá ser protocolada perante a JUCEPAR em até 5 (cinco) Dias Úteis (conforme abaixo definido) da data de sua realização e registrada dentro do prazo de 20 (vinte) dias contados da realização do protocolo na JUCEPAR, sendo certo que o registro deverá ser obtido antes da primeira data de integralização das Notas Comerciais. Os atos societários da Emitente que eventualmente venham a ser realizados relacionados à Emissão, à Oferta e às Notas Comerciais, após a data de assinatura deste Termo de Emissão, serão igualmente arquivados na JUCEPAR.

2.3.2 As atas das Aprovações Societárias das Fiadoras deverão ser protocoladas perante a JUCEPAR ou a Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul ("**JUCEMS**"), conforme aplicável, em até 5 (cinco) Dias Úteis da data de sua realização e registradas dentro do prazo de 20 (vinte) dias contados da realização do protocolo na respectiva junta comercial competente, sendo certo que o registro deverá ser obtido antes da primeira data de integralização das Notas Comerciais. Os atos societários das Fiadoras que eventualmente venham a ser realizados relacionados à Fiança, após a data de assinatura deste Termo de Emissão, serão igualmente arquivados na JUCEPAR ou na JUCESMS, conforme aplicável.

2.3.3 A Emitente deverá entregar ao Agente Fiduciário 1 (uma) via eletrônica (formato *pdf*) da ata da (i) Aprovação Societária da Emitente devidamente arquivada na JUCEPAR, no prazo de até 5 (cinco) Dias Úteis contados da data do efetivo arquivamento, e das (ii) Aprovações Societárias das Fiadoras devidamente arquivadas na JUCEPAR e na JUCEMS, conforme aplicável, no prazo de até 5 (cinco) Dias Úteis contados da data do efetivo arquivamento.

2.4 Constituição da Fiança

2.4.1 Em virtude da Fiança (conforme abaixo definida) outorgada em benefício dos Titulares das Notas Comerciais, o presente Termo de Emissão, e seus eventuais aditamentos, serão protocolados para registro pela Emitente, às suas expensas, perante o Cartório de Registro de Títulos e Documentos da Cidade de Curitiba, Estado do Paraná ("**Cartório de RTD**"), em até 15 (quinze) Dias Úteis a contar da data de assinatura deste Termo de Emissão e/ou dos respectivos aditamentos, conforme o caso, devendo ser registrados no Cartório de RTD, nos termos previstos nos artigos 129 e 130 da Lei nº 6.015, de 31 de dezembro de 1973, conforme em vigor ("**Lei de Registro Públicos**").

2.4.2 A Emitente deverá entregar ao Agente Fiduciário, no prazo de até 5 (cinco) Dias Úteis contados da data do efetivo registro, 1 (uma) via original, física ou eletrônica (PDF), contendo a chancela digital, conforme o caso, do Termo de

DocuSign Envelope ID: 79B5AA48-25F3-42F1-B673-112B603A86D9

Emissão e/ou dos eventuais aditamentos, contendo o registro no Cartório de RTD.

2.5 Distribuição, Negociação, Custódia Eletrônica e Restrição de Negociação

2.5.1 As Notas Comerciais serão depositadas para:

(i) distribuição pública no mercado primário por meio do MDA – Módulo de Distribuição de Ativos ("**MDA**"), administrado e operacionalizado pela B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão – Balcão B3 ("**B3**"), sendo a distribuição liquidada financeiramente por meio da B3; e

(ii) negociação, observado o disposto na Cláusula 2.8.2 abaixo, no mercado secundário por meio do CETIP 21 – Títulos e Valores Mobiliários ("**CETIP21**"), administrado e operacionalizado pela B3, sendo as negociações liquidadas financeiramente e as Notas Comerciais custodiadas eletronicamente na B3.

2.5.2 Não obstante o descrito na Cláusula 2.5.1 acima, as Notas Comerciais somente poderão ser negociadas nos mercados regulamentados de valores mobiliários entre Investidores Profissionais, nos termos do artigo 86, inciso V, da Resolução CVM 160, e desde que a Emitente cumpra as obrigações previstas no artigo 89 da Resolução CVM 160.

2.6 Dispensa de Prospecto e Lâmina

2.6.1 As Notas Comerciais serão ofertadas exclusivamente para Investidores Profissionais, portanto, com a dispensa de divulgação de prospecto e lâmina, bem como de utilização de documento de aceitação da Oferta, nos termos do artigo 9º, inciso I e parágrafo 3º e do artigo 23, parágrafo 1º da Resolução CVM 160.

3 Objeto Social da Emitente

3.1 A Emitente tem por objeto social atividades de participação em outras sociedades, nacionais ou estrangeiras, na condição de sócia, acionista ou quotista, em caráter permanente ou temporário, como controladora ou minoritária.

4 Destinação dos Recursos

4.1 Os recursos líquidos captados por meio da Emissão conforme este Termo de Emissão serão destinados da seguinte forma: (i) R$ 70 milhões para aquisição de 60% de participação societária na empresa Plastilit Produtos Plásticos do Paraná S.A, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 80.550.452/0001-86 ("**Ativo Alvo**"); e (ii) R$ 70 milhões para reforço de caixa e alongamento de dívidas.

4.2 Para fins do disposto acima, entende-se por "recursos líquidos" os recursos captados pela Emitente, por meio da integralização das Notas Comerciais, excluídos os custos incorridos para pagamento de despesas decorrentes da Oferta.

4.3 A Emitente deverá enviar ao Agente Fiduciário semestralmente, a partir da data da primeira integralização e até que seja comprovada a totalidade da destinação dos recursos declaração em papel timbrado e assinada por representante legal, informando sobre a destinação dos recursos da presente Emissão, indicando, inclusive, os custos incorridos com as despesas da operação, podendo o Agente Fiduciário solicitar à Emitente todos os

DocuSign Envelope ID: 79B5AA48-25F3-42F1-B673-112B603A86D9

eventuais esclarecimentos e documentos adicionais que se façam necessários.

4.4 O Agente Fiduciário deverá tratar todas e quaisquer informações recebidas nos termos desta Cláusula em caráter sigiloso, com o fim exclusivo de verificar o cumprimento da destinação de recursos aqui estabelecida, ressalvado o dever de informação aos Titulares de Notas Comerciais, bem como decorrente de qualquer regulamento, lei ou normativo ou solicitação de autoridade competente ou das informações que devem ser prestadas aos Titulares de Notas Comerciais, inclusive no que tange ao relatório anual.

5 Características da Emissão

5.1 Valor Total da Emissão

5.1.1 O valor total da Emissão será de 140.000.000,00 (cento e quarenta milhões de reais), na Data de Emissão (conforme abaixo definida) ("**Valor Total da Emissão**").

5.2 Número da Emissão

5.2.1 A Emissão objeto do presente Termo de Emissão constitui a 1ª (primeira) emissão de notas comerciais escriturais da Emitente.

5.3 Número de Séries

5.3.1 A Emissão será realizada em série única.

5.4 Quantidade de Notas Comerciais

5.4.1 Serão emitidas140.000 (cento e quarenta mil) Notas Comerciais.

5.5 Valor Nominal Unitário

5.5.1 O valor nominal unitário das Notas Comerciais será de R$ 1.000,00 (mil reais), na Data de Emissão ("**Valor Nominal Unitário**").

5.6 Agente de Liquidação e Escriturador

5.6.1 O agente de liquidação da Emissão será o **ITAÚ UNIBANCO S.A.**, instituição financeira com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, nº 100, Bloco Torre Olavo Sutebal, CEP 04344-902, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 60.701.190/0001-04("**Agente de Liquidação**", cuja definição inclui qualquer outra instituição que venha a suceder o Agente de Liquidação na prestação dos serviços de agente de liquidação da Emissão) e o escriturador da Emissão será a **ITAÚ CORRETORA DE VALORES S.A.**, instituição financeira com endereço na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.500, 3º andar (parte), CEP 04538-132, inscrita no CNPJ/MF sob nº 61.194.353/0001-64 ("**Escriturador**", cuja definição inclui qualquer outra instituição que venha suceder ao Escriturador na prestação dos serviços de escriturador das Notas Comerciais).

5.6.2 As definições acima incluem quaisquer outras instituições que venham a suceder o Agente de Liquidação e/ou o Escriturador na prestação dos serviços relativos às Notas Comerciais.

5.7 Colocação e Procedimento de Distribuição

DocuSign Envelope ID: 79B5AA48-25F3-42F1-B673-112B603A86D9

5.7.1 As Notas Comerciais serão objeto de distribuição pública, pelo rito de registro automático de distribuição, nos termos da Resolução CVM 160, sob o regime de garantia firme de colocação para a totalidade das Notas Comerciais ("**Garantia Firme**"), com a intermediação de instituição financeira integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários ("**Coordenador Líder**"), nos termos do "*Contrato de Coordenação, Colocação e Distribuição Pública pelo Rito de Registro Automático, sob o Regime de Garantia Firme de Colocação, de Notas Comerciais Escriturais, em Série Única, da 1ª (Primeira) Emissão da M12 Participações Empresariais S.A.*", a ser celebrado entre a Emitente, as Fiadoras e o Coordenador Líder ("**Contrato de Distribuição**"), e de acordo com os procedimentos operacionais da B3.

5.7.2 O plano de distribuição seguirá o procedimento descrito no artigo 49 da Resolução CVM 160 ("**Plano de Distribuição**"), conforme previsto no Contrato de Distribuição. Para tanto, o Coordenador Líder organizará a colocação das Notas Comerciais perante os Investidores Profissionais que desejarem efetuar investimentos nas Notas Comerciais a seu exclusivo critério. Nos termos do artigo 9º, parágrafo 1º, da Resolução CVM 160, e tendo em vista o rito de registro e o público-alvo adotado no âmbito da Oferta, cada Investidor Profissional fica informado que: **(i)** foi dispensada divulgação de prospecto e lâmina para a realização da Oferta; **(ii)** a CVM não realizou análise prévia dos documentos da Oferta ou de seus termos e condições; e **(iii)** existem restrições para a revenda das Notas Comerciais, nos termos do Capítulo VII da Resolução CVM 160, observado o disposto na Cláusula 2.5.2 acima.

5.7.3 Em complemento aos requisitos e procedimentos elencados no artigo 27 da Resolução CVM 160, deverão ser divulgados, com destaque e sem restrições de acesso, nas páginas da rede mundial de computadores da Emitente, do Coordenador Líder, da B3 e da CVM ("**Meios de Divulgação**"), os seguintes documentos: **(i)** o aviso ao mercado da Oferta, nos termos dos artigos 13 e 57 da Resolução CVM 160 ("**Aviso ao Mercado**"), de forma a conferir ampla divulgação à Oferta e ao requerimento de registro automático da Oferta; (ii) o Anúncio de Início (conforme abaixo definido), de forma a divulgar o início do período de distribuição das Notas Comerciais; e **(iii)** o Anúncio de Encerramento, de forma a divulgar o resultado da Oferta e a distribuição da totalidade das Notas Comerciais.

5.7.4 A Oferta estará a mercado a partir da data em que o Aviso ao Mercado for divulgado, o qual será divulgado nos Meios de Divulgação, com envio simultâneo, pelo Coordenador Líder, da versão eletrônica do Aviso ao Mercado à CVM e à B3, sem quaisquer restrições para sua cópia e em formato digital que permita a busca de palavras e termos, nos termos do artigo 57, §4º, da Resolução CVM 160. Nessa hipótese, tendo em vista que a Oferta será submetida ao registro automático e destinada exclusivamente à Investidores Profissionais, esta deverá permanecer a mercado por pelo menos 3 (três) Dias Úteis, nos termos do artigo 57, §3º, da Resolução CVM 160, observado o Período de Distribuição (conforme definido abaixo).

5.7.5 Nos termos do artigo 13 e 59 da Resolução CVM 160, a distribuição das Notas Comerciais junto aos Investidores Profissionais para a efetiva liquidação somente poderá ter início, após cumpridos, cumulativamente, os seguintes

DocuSign Envelope ID: 79B5AA48-25F3-42F1-B673-112B603A86D9

requisitos: **(a)** concessão do registro automático da Oferta pela CVM; e **(b)** divulgação do anúncio de início da Oferta, nos termos do artigo 59, parágrafo 3º, da Resolução CVM 160 ("**Anúncio de Início**"), nos Meios de Comunicação. Simultaneamente à divulgação do Anúncio de Início, o Coordenador Líder deverá encaminhar à CVM, à B3 e às entidades administradoras de mercado organizado no qual as Notas Comerciais sejam admitidas à negociação versão eletrônica do Anúncio de Início, sem quaisquer restrições para sua cópia e em formato digital que permita a busca de palavras e termos, nos termos do artigo 59, parágrafo 2º, da Resolução CVM 160.

5.7.6 A subscrição ou aquisição das Notas Comerciais objeto da Oferta deve ser realizada no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias contados da divulgação do Anúncio de Início, nos termos do artigo 48 da Resolução CVM 160 ("**Período de Distribuição**").

5.7.7 A Emissão e a Oferta não terão seu valor e quantidade de Notas Comerciais aumentados, não existindo, portanto, lote adicional ou suplementar de Notas Comerciais.

5.7.8 Não será constituído fundo de amortização ou sustentação de liquidez ou firmado contrato de garantia de liquidez para as Notas Comerciais. Da mesma forma, não será firmado contrato de estabilização de preço das Notas Comerciais no mercado secundário.

5.7.9 Não será concedido qualquer tipo de desconto pelo Coordenador Líder aos Investidores Profissionais interessados em adquirir Notas Comerciais no âmbito da Oferta, bem como não existirá fixação de lotes máximos ou mínimos, independentemente de ordem cronológica, sendo vedado, ainda, a subscrição das Notas Comerciais com ágio ou deságio, em qualquer Data de Integralização, devendo as Notas Comerciais serem integralizadas pelo seu Valor Nominal Unitário, na Data de Integralização.

5.7.10 Não será admitida a distribuição parcial das Notas Comerciais.

6 Características Gerais da Emissão e das Notas Comerciais

6.1 Local de Emissão

6.1.1 Para todos os fins e efeitos legais, o local de emissão das Notas Comerciais será a Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.

6.2 Data de Emissão

6.2.1 Para todos os fins e efeitos legais, a data de emissão das Notas Comerciais será 17 de setembro de 2024 ("**Data de Emissão**").

6.3 Data de Início da Rentabilidade

6.3.1 Para todos os fins e efeitos legais, a data de início da apuração da Remuneração (conforme abaixo definida) será a Primeira Data de Integralização (conforme abaixo definida) ("**Data de Início da Rentabilidade**").

6.4 Forma, Tipo e Comprovação da Titularidade das Notas Comerciais

6.4.1 Nos termos do artigo 45 da Lei nº 14.195, as Notas Comerciais serão emitidas sob a forma escritural, sem a emissão de cautelas ou certificados, sendo que,

DocuSign Envelope ID: 79B5AA48-25F3-42F1-B673-112B603A86D9

para todos os fins de direito, a titularidade das Notas Comerciais será comprovada pelo extrato emitido pelo Escriturador, na qualidade de responsável pela escrituração das Notas Comerciais e, adicionalmente, com relação às Notas Comerciais que estiverem custodiadas eletronicamente na B3, conforme o caso, será expedido por esta um extrato em nome do Titular de Notas Comerciais, que servirá como comprovante de titularidade de tais Notas Comerciais.

6.5 Prazo e Data de Vencimento

6.5.1 Observado o disposto neste Termo de Emissão, as Notas Comerciais terão prazo de vencimento de 2.189 (dois mil, cento e oitenta e nove) dias corridos contados da Data de Emissão, vencendo-se, portanto, em 15 de setembro de 2030 ("**Data de Vencimento**").

6.6 Garantia Fidejussória

6.6.1 Em garantia do fiel, pontual e integral pagamento de todas as Obrigações Garantidas (conforme adiante definidas), as Notas Comerciais contarão com garantia fidejussória, prestada na forma de fiança pelas Fiadoras, que, neste ato, se obrigam a outorgar fiança, em favor dos Titulares de Notas Comerciais, representados pelo Agente Fiduciário, nos termos e condições a seguir descritos ("**Fiança**").

6.6.2 Observados os termos deste Termo de Emissão, as Fiadoras declaram-se neste ato, em caráter irrevogável e irretratável, garantidoras e principais pagadoras, de forma solidária, das Obrigações Garantidas.

6.6.3 As Fiadoras expressamente renunciam aos benefícios de ordem, direitos e faculdades de exoneração de qualquer natureza previstos nos artigos 333, parágrafo único, 364, 366, 821, 824, 827, 834, 835, 837, 838 e 839 todos da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, conforme em vigor ("**Código Civil**"), e artigos 130, inciso II, e 794 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015, conforme em vigor ("**Código de Processo Civil**").

6.6.4 As obrigações assumidas pelas Fiadoras na Fiança vigorarão até a efetiva quitação integral das Notas Comerciais.

6.6.5 As Obrigações Garantidas serão pagas pelas Fiadoras no prazo máximo de 5 (cinco) Dias Úteis após a falta de pagamento, na respectiva data de pagamento, de qualquer valor devido pela Emitente, inclusive quando da decretação de vencimento antecipado das Notas Comerciais, conforme o caso, nos termos deste Termo de Emissão. Os pagamentos serão realizados pelas Fiadoras de acordo com os procedimentos estabelecidos neste Termo de Emissão.

6.6.6 Nenhuma objeção ou oposição da Emitente poderá ser admitida ou invocada pelas Fiadoras com o objetivo de escusar-se do cumprimento de suas obrigações perante os Titulares de Notas Comerciais, desde que tais obrigações estejam em conformidade aos termos do presente Termo de Emissão.

6.6.7 As Fiadoras sub-rogar-se-ão nos direitos de crédito dos Titulares de Notas Comerciais contra a Emitente, caso venha a honrar, total ou parcialmente, a Fiança. As Fiadoras, desde já, concordam e se obrigam **(i)** a, somente após a integral quitação das Obrigações Garantidas ou vencimento final das

DocuSign Envelope ID: 79B5AA48-25F3-42F1-B673-112B603A86D9

Obrigações Garantidas, exigir e/ou demandar a Emitente em decorrência de qualquer valor que tiverem honrado nos termos das Obrigações Garantidas; e **(ii)** caso recebam qualquer valor da Emitente em decorrência de qualquer valor que tiver honrado nos termos deste Termo de Emissão, antes da integral quitação das Obrigações Garantidas, repassar, no prazo de 5 (cinco) Dias Úteis contado da data de seu recebimento, tal valor aos Titulares de Notas Comerciais.

6.6.8 Cabe ao Agente Fiduciário requerer a execução, judicial ou extrajudicial, da Fiança, conforme função que lhe é atribuída neste Termo de Emissão, uma vez verificada qualquer hipótese de insuficiência de pagamento de quaisquer Obrigações Garantidas.

6.6.9 Os pagamentos previstos nesta Cláusula deverão ser realizados fora do âmbito da B3 e de acordo com instruções recebidas do Agente Fiduciário, observado o disposto na Cláusula 6.13 abaixo.

6.6.10 Fica desde já certo e ajustado que a inobservância, pelo Agente Fiduciário, dos prazos para execução da Fiança em favor dos Titulares de Notas Comerciais não ensejará, sob hipótese nenhuma, perda de qualquer direito ou faculdade aqui previsto, podendo a Fiança ser excutida e exigida pelo Agente Fiduciário, judicial ou extrajudicialmente, quantas vezes forem necessárias até a integral liquidação das Obrigações Garantidas, observados os prazos e procedimentos dispostos nesta Cláusula.

6.6.11 As Fiadoras desde já reconhecem como prazo determinado, para fins do artigo 835 do Código Civil, a data de pagamento integral das Obrigações Garantidas, ficando estabelecido que tal disposição poderá ser alterada mediante aprovação prévia dos Titulares de Nota Comercial reunidos em Assembleia Geral de Titulares.

6.6.12 Entende-se como "Obrigações Garantidas" todas as obrigações principais e acessórias, presente e futuras, assumidas pela Emitente neste Termo de Emissão e nos demais documentos relativos à Emissão, incluindo o Valor Nominal Unitário, Remuneração, Encargos Moratórios e eventuais despesas e custos incorridos, bem como dos honorários do Agente Fiduciário, das penas convencionais, indenizações, reembolsos, tributos e similares que os Titulares de Notas Comerciais e/ou o Agente Fiduciário incorram ou venham a incorrer, inclusive, para a cobrança de seu crédito.

6.6.13 Com base nas demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, o patrimônio líquido da Ferragens Negrão é de R$ 438.836.000,00 (quatrocentos e trinta e oito milhões e oitocentos e trinta e seis mil reais), sendo certo que os referido patrimônio poderá ser afetado por outras obrigações, inclusive garantias reais ou fidejussórias, assumidas e/ou que venham a ser assumidas pela Ferragens Negrão perante terceiros.

6.6.14 Com base nas demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, o patrimônio líquido da Sertão Comercial é de R$ 104.520.000,00 (cento e quatro milhões e quinhentos e vinte mil reais), sendo certo que os referido patrimônio poderá ser afetado por outras

DocuSign Envelope ID: 79B5AA48-25F3-42F1-B673-112B603A86D9

obrigações, inclusive garantias reais ou fidejussórias, assumidas e/ou que venham a ser assumidas pela Sertão Comercial perante terceiros.

6.7 Preço de Subscrição e Forma de Integralização

6.7.1 As Notas Comerciais serão subscritas e integralizadas à vista, no ato da subscrição (sendo qualquer data em que ocorrer uma subscrição e integralização de Notas Comerciais doravante denominada como uma "**Data de Integralização**"), por meio do MDA, administrado e operacionalizado pela B3, em moeda corrente nacional, **(a)** pelo seu Valor Nominal Unitário, de acordo com os procedimentos da B3, na Primeira Data de Integralização; ou **(b)** pelo seu Valor Nominal Unitário acrescido da Remuneração, calculada *pro rata temporis* desde a Data de Início da Rentabilidade até a data de sua efetiva integralização, caso ocorra a integralização das Notas Comerciais após a Primeira Data de Integralização ("**Preço de Integralização**"), sendo vedado eventual ágio ou deságio das Notas Comerciais na Data de Integralização, nos termos da Cláusula 5.7.9 acima.

6.7.2 Para os fins deste Termo de Emissão, considera-se "**Primeira Data de Integralização**" a data em que ocorrerá a primeira subscrição e a integralização das Notas Comerciais.

6.8 Atualização Monetária das Notas Comerciais

6.8.1 O Valor Nominal Unitário das Notas Comerciais não será atualizado monetariamente.

6.9 Remuneração das Notas Comerciais

6.9.1 Remuneração

Sobre o Valor Nominal Unitário ou o Saldo do Valor Nominal Unitário das Notas Comerciais, conforme o caso, incidirão juros remuneratórios correspondentes à variação acumulada de 100% (cem por cento) das taxas médias diárias dos DI – Depósitos Interfinanceiros de um dia, "*over* extra-grupo", expressas na forma percentual ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, calculadas e divulgadas diariamente pela B3, no informativo diário disponível em sua página na internet (http://www.b3.com.br) ("**Taxa DI**"), acrescida de um *spread* (sobretaxa) de 1,35% (um inteiro e trinta e cinco centésimos por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis ("**Sobretaxa**" e, em conjunto com a Taxa DI, "**Remuneração**"), calculados de forma exponencial e cumulativa *pro rata temporis*, por Dias Úteis decorridos, desde a Data de Início da Rentabilidade das Notas Comerciais ou a Data de Pagamento da Remuneração (conforme abaixo definida) imediatamente anterior, conforme o caso, até a data do efetivo pagamento. Para fins deste Termo de Emissão, "**Saldo do Valor Nominal Unitário**" significa o saldo do Valor Nominal Unitário das Notas Comerciais remanescente após cada Data de Pagamento do Valor Nominal Unitário (conforme definido abaixo).

6.9.2 Cálculo da Remuneração

A Remuneração das Notas Comerciais será calculada de forma exponencial e cumulativa *pro rata temporis* por Dias Úteis decorridos, incidentes sobre o Valor Nominal Unitário ou o Saldo do Valor Nominal Unitário das Notas Comerciais, conforme o caso, desde a Data de Início da Rentabilidade, ou a Data de Pagamento da Remuneração

DocuSign Envelope ID: 79B5AA48-25F3-42F1-B673-112B603A86D9

imediatamente anterior (inclusive), conforme o caso, até a data de seu efetivo pagamento (exclusive). O cálculo da Remuneração obedecerá a seguinte fórmula:

J = VNe x (Fator Juros – 1)

onde:

J = valor unitário da Remuneração relativa às Notas Comerciais devido ao final do Período de Capitalização (conforme definido abaixo), calculado com 8 (oito) casas decimais, sem arredondamento;

VNe = Valor Nominal Unitário ou Saldo do Valor Nominal Unitário, conforme o caso, informado/calculado com 8 (oito) casas decimais, sem arredondamento; e

Fator Juros = fator de juros, calculado com 9 (nove) casas decimais, com arredondamento, apurado de acordo com a seguinte fórmula:

Fator Juros = Fator DI x Fator Spread

onde:

Fator DI = produtório das Taxas DI, desde a Data de Início da Rentabilidade, ou a Data de Pagamento da Remuneração imediatamente anterior, inclusive, até a data de cálculo, exclusive, calculado com 8 (oito) casas decimais, com arredondamento, apurado da seguinte forma:

$$FatorDI = \prod_{k=1}^{n_{DI}} \left[1 + \left(TDI_k\right)\right]$$

onde:

k = número de ordens das Taxas DI, variando de 1 (um) até nDI, sendo “k” um número inteiro;

nDI = número total de Taxas DI, consideradas na apuração do “FatorDI”, sendo “nDI” um número inteiro; e

TDI_k = Taxa DI, de ordem “k”, expressa ao dia, calculado com 8 (oito) casas decimais, com arredondamento, apurado da seguinte forma:

$$\mathrm{TDI}_{\mathrm{k}} = \left(\frac{\mathrm{DI}_{\mathrm{k}}}{100} + 1\right)^{\frac{1}{252}} - 1$$

onde:

DI_k = Taxa DI de ordem k, divulgada pela B3, válida por 1 (um) Dia Útil (*overnight*), utilizada com 2 (duas) casas decimais;

Fator *Spread* = Sobretaxa de juros fixos calculada com 9 (nove) casas decimais, com arredondamento, apurada conforme fórmula abaixo:

$$\mathrm{FatorSpread} = \left(\frac{\mathrm{spread}}{100} + 1\right)^{\frac{DP}{252}}$$

onde:

spread = 1,3500;

DocuSign Envelope ID: 79B5AA48-25F3-42F1-B673-112B603A86D9

DP = número de Dias Úteis entre a Data de Início da Rentabilidade ou a Data de Pagamento da Remuneração imediatamente anterior, conforme o caso, e a data do cálculo, sendo "DP" um número inteiro.

Observações:

(i) o fator resultante da expressão $(1 + TDI_k)$ é considerado com 16 (dezesseis) casas decimais, sem arredondamento;

(ii) efetua-se o produtório dos fatores diários $(1 + TDI_k)$, sendo que a cada fator diário acumulado, trunca-se o resultado com 16 (dezesseis) casas decimais, aplicando-se o próximo fator diário, e assim por diante até o último considerado;

(iii) se os fatores diários estiverem acumulados, considerar-se-á o fator resultante "Fator DI" com 8 (oito) casas decimais, com arredondamento;

(iv) o fator resultante da expressão (FatorDI x FatorSpread) é considerado com 9 (nove) casas decimais, com arredondamento;

(v) a Taxa DI deverá ser utilizada considerando idêntico número de casas decimais divulgado pelo órgão responsável pelo seu cálculo, salvo quando expressamente indicado de outra forma; e

(vi) o cálculo da Remuneração será realizado considerando os critérios estabelecidos no "*Caderno de Fórmulas Notas Comerciais – CETIP21*", disponível para consulta na página da B3 na internet (http://www.b3.com.br).

6.9.3 Capitalização

O Período de Capitalização da Remuneração ("**Período de Capitalização**") é, para o primeiro período de capitalização, o intervalo de tempo que se inicia na Data de Início da Rentabilidade, inclusive, e termina na primeira Data de Pagamento da Remuneração, exclusive, e, para os demais Períodos de Capitalização, o intervalo de tempo que se inicia na Data de Pagamento da Remuneração imediatamente anterior, inclusive, e termina na Data de Pagamento da Remuneração subsequente, exclusive. Cada Período de Capitalização sucede o anterior sem solução de continuidade, até a Data de Vencimento.

6.9.4 No caso de indisponibilidade temporária da Taxa DI na data de pagamento de qualquer obrigação pecuniária da Emitente relativa às Notas Comerciais, inclusive a Remuneração, será aplicada, em sua substituição, a última Taxa DI divulgada pelo número de dias necessários até a data do cálculo, não sendo devidas quaisquer compensações financeiras, tanto por parte da Emitente quanto por parte dos Titulares de Notas Comerciais, quando da divulgação posterior da Taxa DI que seria aplicável.

6.9.5 Na hipótese de extinção, limitação e/ou não divulgação da Taxa DI por mais de 5 (cinco) Dias Úteis consecutivos após a data esperada para sua apuração e/ou divulgação ou no caso de impossibilidade de aplicação da Taxa DI à Remuneração das Notas Comerciais por proibição legal ou judicial, será utilizada a taxa que vier a substitui-la legalmente. Caso não haja um substituto legal para a Taxa DI, o Agente Fiduciário deverá, nos termos da Cláusula 11 deste Termo de Emissão, em até 2 (dois) Dias Úteis contados: **(i)** do fim prazo

DocuSign Envelope ID: 79B5AA48-25F3-42F1-B673-112B603A86D9

de 5 (cinco) Dias Úteis acima referido; ou **(ii)** do primeiro dia em que a Taxa DI não possa ser utilizada, conforme o caso, convocar Assembleia Geral de Titulares de Notas Comerciais (conforme abaixo definida) para deliberar, observada a regulamentação aplicável, sobre o novo parâmetro de remuneração das Notas Comerciais a ser aplicado, observadas as disposições da Cláusula 11, relativas aos quóruns para instalação e deliberação da Assembleia Geral ("**Taxa Substitutiva**"). Até a deliberação da Taxa Substitutiva, a última Taxa DI divulgada será utilizada na apuração do "FatorDI" quando do cálculo da Remuneração, não sendo devidas quaisquer compensações entre a Emitente e os Titulares de Notas Comerciais, quando da deliberação da Taxa Substitutiva.

6.9.6 Caso, na Assembleia Geral de Titulares de Notas Comerciais, não haja acordo sobre a Taxa Substitutiva entre a Emitente e os Titulares de Notas Comerciais, ou, ainda, caso a Assembleia Geral de Titulares de Notas Comerciais não seja instalada, em primeira e segunda convocação, ou não tenha quórum suficiente para aprovação, observado o disposto na Cláusula 11 deste Termo de Emissão, a Emitente deverá resgatar antecipadamente a totalidade das Notas Comerciais, no prazo de até 20 (vinte) dias corridos contados: **(i)** da data de encerramento da Assembleia Geral de Titulares de Notas Comerciais; ou **(ii)** da data em que a Assembleia Geral de Titulares de Notas Comerciais deveria ter sido realizada, em caso de ausência de quórum de instalação, nos termos da Cláusula 11, ou **(iii)** na Data de Vencimento, o que ocorrer primeiro, pelo seu Valor Nominal Unitário ou Saldo do Valor Nominal Unitário, conforme o caso, acrescido da Remuneração devida até a data do efetivo resgate, calculada *pro rata temporis*, a partir da Data de Início da Rentabilidade, ou Data de Pagamento da Remuneração imediatamente anterior, conforme o caso, sem pagamento de multa ou qualquer prêmio. As Notas Comerciais, uma vez resgatadas antecipadamente nos termos desta Cláusula 6.9.6, serão canceladas pela Emitente. Na hipótese de resgate antecipado das Notas Comerciais nos termos desta Cláusula, para o cálculo da Remuneração, para cada dia do período em que ocorra a ausência de taxas, será utilizada a última Taxa DI divulgada oficialmente.

6.9.7 Caso a Taxa DI venha a ser divulgada antes da realização da Assembleia Geral de Titulares de Notas Comerciais de que tratam as Cláusulas acima, a referida assembleia não será mais realizada, e a Taxa DI, a partir da data de sua divulgação, passará a ser utilizada para o cálculo da Remuneração, permanecendo a última Taxa DI conhecida anteriormente a ser utilizada até data da divulgação da referida Taxa DI.

6.10 Pagamento da Remuneração das Notas Comerciais

6.10.1 Sem prejuízo dos pagamentos em decorrência do vencimento antecipado das Notas Comerciais, nos termos deste Termo de Emissão, a Remuneração será paga semestralmente, a partir da Data de Emissão, sendo o primeiro pagamento devido em 15 de março de 2025 e o último na Data de Vencimento ("**Data de Pagamento da Remuneração**").

6.10.2 Farão jus aos pagamentos da Remuneração das Notas Comerciais aqueles que sejam Titulares de Notas Comerciais ao final do Dia Útil anterior a cada Data de

DocuSign Envelope ID: 79B5AA48-25F3-42F1-B673-112B603A86D9

Pagamento da Remuneração, conforme previsto neste Termo de Emissão.

6.11 Amortização do Valor Nominal Unitário

6.11.1 Sem prejuízo dos pagamentos em decorrência do vencimento antecipado das Notas Comerciais, nos termos deste Termo de Emissão, o Saldo do Valor Nominal Unitário será amortizado anualmente, após o período de carência, que se encerra no 36º (trigésimo sexto) mês contado da Data de Emissão (exclusive), sendo o primeiro pagamento devido em 15 de setembro de 2027 e o último na Data de Vencimento, nos percentuais e datas indicados na tabela constante do Anexo I ao presente Termo de Emissão ("**Datas de Pagamento do Valor Nominal Unitário**").

6.11.2 Farão jus aos pagamentos de amortização do Valor Nominal Unitário das Notas Comerciais aqueles que sejam Titulares de Notas Comerciais ao final do Dia Útil anterior a cada Data de Pagamento do Valor Nominal Unitário, conforme previsto neste Termo de Emissão.

6.11.3 Para os fins deste Termo de Emissão, "**Data de Pagamento**", indistintamente, significa qualquer Data de Pagamento da Remuneração ou Datas de Pagamento do Valor Nominal Unitário.

6.12 Local de Pagamento

6.12.1 Os pagamentos referentes às Notas Comerciais e a quaisquer outros valores eventualmente devidos pela Emitente e/ou pelas Fiadoras, nos termos deste Termo de Emissão, serão realizados: **(i)** pela Emitente, no que se refere a pagamentos referentes ao Valor Nominal Unitário, à Remuneração, aos eventuais valores de Oferta de Resgate Antecipado Total, incluindo os respectivos prêmios, se houver, aos Encargos Moratórios, se houver, e com relação às Notas Comerciais que estejam custodiadas eletronicamente na B3, por meio da B3; **(ii)** pela Emitente, nos demais casos, por meio do Escriturador ou na sede da Emitente, conforme o caso; ou **(iii)** pelas Fiadoras, em qualquer caso no que se refere à Fiança, nos termos deste Termo de Emissão, por meio do Escriturador ou no domicílio das Fiadoras, conforme o caso.

6.13 Prorrogação dos Prazos

6.13.1 Considerar-se-ão prorrogados os prazos referentes ao pagamento de qualquer obrigação prevista neste Termo de Emissão até o 1º (primeiro) Dia Útil subsequente, se o seu vencimento coincidir com dia que não seja um Dia Útil, não sendo devido qualquer acréscimo aos valores a serem pagos.

6.13.2 Exceto quando previsto expressamente de modo diverso no presente Termo de Emissão, entende-se por "**Dia(s) Útil(eis)**" com relação a qualquer obrigação não pecuniária e obrigação pecuniária realizada por meio da B3, qualquer dia que não seja sábado, domingo ou feriado declarado nacional. Quando a indicação de prazo contado por dia no presente Termo de Emissão não vier acompanhada da indicação de "**Dia Útil**", entende-se que o prazo é contado em dias corridos.

6.14 Encargos Moratórios

6.14.1 Em caso de impontualidade no pagamento de qualquer quantia devida sob as

DocuSign Envelope ID: 79B5AA48-25F3-42F1-B673-112B603A86D9

Notas Comerciais, nos termos deste Termo de Emissão, além da Remuneração, os débitos em atraso ficarão sujeitos: **(i)** à multa moratória convencional, irredutível e de natureza não compensatória de 2% (dois por cento) sobre o valor devido e não pago até a data do efetivo pagamento; e **(ii)** aos juros de mora não compensatórios, à taxa de 1% (um por cento) ao mês, calculados *pro rata temporis*, desde a data do inadimplemento até a data do efetivo pagamento, sobre o montante devido e não pago, independentemente de aviso, notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial ("**Encargos Moratórios**").

6.15 Decadência dos Direitos aos Acréscimos

6.15.1 O não comparecimento do Titular de Notas Comerciais para receber o valor correspondente a quaisquer obrigações pecuniárias da Emitente, nas datas previstas neste Termo de Emissão, ou em qualquer comunicação realizada ou aviso publicado nos termos deste Termo de Emissão, não lhe dará o direito ao recebimento de Remuneração ou de Encargos Moratórios do período relativo ao atraso no recebimento, sendo-lhe, todavia, assegurados os direitos adquiridos até a data do respectivo vencimento ou da disponibilidade do pagamento, no caso de impontualidade no pagamento.

6.16 Repactuação Programada

6.16.1 As Notas Comerciais não serão objeto de repactuação programada.

6.17 Publicidade

6.17.1 Sem prejuízo do disposto nos artigos 12 e 13 da Resolução CVM 160, todos os atos e decisões a serem tomados decorrentes desta Emissão que, de qualquer forma, vierem a envolver interesses dos Titulares de Notas Comerciais, deverão ser obrigatoriamente comunicados na forma de avisos ou anúncios no jornal de publicação da Emitente, nos termos da regulamentação aplicável, bem como na página da Emitente na rede mundial de computadores (https://www.m12par.com.br/), observadas as limitações impostas pela Resolução CVM 160 em relação à publicidade da Oferta e os prazos legais, devendo a Emitente comunicar ao Agente Fiduciário e à B3 a respeito de qualquer publicação na data de sua realização, sendo certo que, caso a Emitente altere o jornal de publicação Emitente após a Data de Emissão, deverá enviar notificação ao Agente Fiduciário informando o novo veículo para divulgação de suas informações.

6.17.2 As publicações supramencionadas ficarão dispensadas, caso o fato a ser noticiado seja comunicado de forma direta e individual pela Emitente a cada um dos Titulares das Notas Comerciais, por meio físico ou eletrônico, em ambos os casos com aviso ou comprovante de recebimento.

6.18 Imunidade de Titulares de Notas Comerciais

6.18.1 Caso qualquer Titular de Notas Comerciais goze de algum tipo de imunidade ou isenção tributária, este deverá encaminhar ao Agente de Liquidação e à Emitente, no prazo mínimo de 10 (dez) Dias Úteis de antecedência em relação à data prevista para recebimento de quaisquer valores relativos às Notas Comerciais, documentação comprobatória dessa imunidade ou isenção tributária, sendo certo que, caso o Titular de Notas Comerciais não envie

DocuSign Envelope ID: 79B5AA48-25F3-42F1-B673-112B603A86D9

referida documentação, a Emitente fará as retenções dos tributos previstos na legislação tributária em vigor nos rendimentos de tal Titular de Notas Comerciais.

6.18.2 O Titular de Notas Comerciais que tenha apresentado documentação comprobatória de sua condição de imunidade ou isenção tributária, nos termos da Cláusula 6.18.1 acima, e que tiver essa condição alterada e/ou revogada por disposição normativa, ou por deixar de atender as condições e os requisitos porventura prescritos no dispositivo legal aplicável ou, ainda, tiver essa condição questionada por autoridade judicial, fiscal ou regulamentar competente ou, ainda, que tenha esta condição alterada e/ou revogada por qualquer outra razão que não as mencionadas nesta Cláusula, deverá comunicar esse fato, de forma detalhada e por escrito, ao Agente de Liquidação e ao Escriturador, com cópia para a Emitente, bem como prestar qualquer informação adicional em relação ao tema que lhe seja solicitada pelo Agente de Liquidação, pelo Escriturador e/ou pela Emitente.

6.18.3 Mesmo que tenha recebido a documentação referida na Cláusula 6.18.1, e desde que tenha fundamento legal para tanto, fica facultado à Emitente depositar em juízo ou descontar de quaisquer valores relacionados às Notas Comerciais a tributação que entender devida, sem que esse fato possa gerar pretensão indenizatória contra a Emitente ou o Agente de Liquidação por parte de qualquer Titulares de Notas Comerciais ou terceiro.

6.19 Classificação de Risco

6.19.1 Não será contratada agência de classificação de risco no âmbito da Oferta para atribuir *rating* às Notas Comerciais.

7 Resgate Antecipado Facultativo Total, Amortização Extraordinária Facultativa, Amortização Extraordinária Obrigatória, Oferta de Resgate Antecipado Total e Aquisição Facultativa

7.1 Resgate Antecipado Facultativo Total

7.1.1 A Emitente poderá, a qualquer momento, a partir de 16 de setembro de 2026 (inclusive), a seu exclusivo critério e independentemente da vontade dos Titulares de Notas Comerciais, desde que a Emitente esteja adimplente com suas obrigações nos termos deste Termo de Emissão, realizar o resgate antecipado facultativo da totalidade das Notas Comerciais ("**Resgate Antecipado Facultativo Total**"), mediante o pagamento (i) do Valor Nominal Unitário ou Saldo do Valor Nominal Unitário das Notas Comerciais a serem resgatadas, acrescido da Remuneração, calculada *pro rata temporis* desde a Data de Início da Rentabilidade, ou da Data de Pagamento da Remuneração imediatamente anterior, conforme o caso, até a data do efetivo Resgate Antecipado Facultativo Total, incidente sobre o Valor Nominal Unitário ou Saldo do Valor Nominal Unitário das Notas Comerciais e dos encargos devidos e não pagos; e (ii) de acréscimo de prêmio *flat*, conforme os percentuais indicados na tabela abaixo, incidente sobre o montante descrito no item (i) acima ("**Valor de Resgate Antecipado das Notas Comerciais**"):

Data do Resgate Antecipado	Percentual do Prêmio

DocuSign Envelope ID: 79B5AA48-25F3-42F1-B673-112B603A86D9

Facultativo Total	
16 de setembro de 2026 (inclusive) até 15 de setembro de 2027 (inclusive)	0,8000%
16 de setembro de 2027 (inclusive) até 15 de setembro de 2028 (inclusive)	0,6000%
16 de setembro de 2028 (inclusive) até 15 de setembro de 2029 (inclusive)	0,4000%
16 de setembro de 2029 (inclusive) até a Data de Vencimento (exclusive)	0,2000%

7.1.2 O Resgate Antecipado Facultativo Total será realizado em moeda corrente nacional, por meio de envio de comunicação individual aos referidos Titulares de Notas Comerciais, ou publicação de anúncio, nos termos da Cláusula 6.17 acima, em ambos os casos com cópia para o Agente Fiduciário, B3 e à ANBIMA, com 5 (cinco) Dias Úteis de antecedência da data em que se pretende realizar o efetivo Resgate Antecipado Facultativo *Total*, informando a data do Resgate Antecipado Facultativo Total e qualquer outra informação relevante aos respectivos Titulares de Notas Comerciais, mediante pagamento do Valor de Resgate Antecipado das Notas Comerciais aplicável.

7.1.3 O pagamento do respectivo Valor de Resgate Antecipado das Notas Comerciais será realizado: (i) por meio dos procedimentos adotados pela B3, para as Notas Comerciais custodiadas eletronicamente na B3; ou (ii) mediante procedimentos adotados pelo Agente de Liquidação e Escriturador, no caso de Notas Comerciais que não estejam custodiadas eletronicamente na B3.

7.1.4 As Notas Comerciais resgatadas pela Emitente nos termos aqui previstos deverão ser canceladas pela Emitente.

7.2 Amortização Extraordinária Facultativa

7.2.1 A Emitente poderá, a qualquer momento, a partir de 16 de setembro de 2024 (inclusive), e a seu exclusivo critério e independentemente da vontade dos Titulares de Notas Comerciais, desde que a Emitente esteja adimplente com suas obrigações nos termos do Termo de Emissão, realizar a amortização extraordinária facultativa das Notas Comerciais, limitada a 98% (noventa e oito por cento) do saldo do Valor Nominal Unitário ("**Amortização Extraordinária Facultativa**"), mediante o pagamento da parcela (i) do Valor Nominal Unitário ou Saldo do Valor Nominal Unitário das Notas Comerciais a serem amortizadas, acrescido da Remuneração, calculada *pro rata temporis* desde a Data de Início da Rentabilidade, ou da Data de Pagamento da Remuneração imediatamente anterior, conforme o caso, até a data da efetiva Amortização Extraordinária Facultativa, incidente sobre a parcela do Valor Nominal Unitário ou Saldo do Valor Nominal Unitário das Notas Comerciais e dos encargos devidos e não

DocuSign Envelope ID: 79B5AA48-25F3-42F1-B673-112B603A86D9

pagos; e (ii) de acréscimo de prêmio *flat*, calculado conforme os percentuais indicados na tabela abaixo, incidente sobre o montante descrito no item (i) acima ("**Valor da Amortização Extraordinária Facultativa**"):

Data do Resgate Antecipado Facultativo Total	Percentual do Prêmio
16 de setembro de 2026 (inclusive) até 15 de setembro de 2027 (inclusive)	0,8000%
16 de setembro de 2027 (inclusive) até 15 de setembro de 2028 (inclusive)	0,6000%
16 de setembro de 2028 (inclusive) até 15 de setembro de 2029 (inclusive)	0,4000%
16 de setembro de 2029 (inclusive) até a Data de Vencimento (exclusive)	0,2000%

7.2.2 Caso a data de realização da Amortização Extraordinária Facultativa coincida com uma Data de Pagamento, o prêmio previsto no item (ii) da Cláusula 7.2.1 deverá ser calculado sobre o Valor Nominal Unitário ou o saldo do Valor Nominal Unitário das Notas Comerciais após o referido pagamento.

7.2.3 A Amortização Extraordinária Facultativa das Notas Comerciais somente será realizada mediante envio de comunicação individual aos Titulares de Notas Comerciais, ou publicação de anúncio, nos termos da Cláusula 6.17 acima, em ambos os casos com cópia para o Agente Fiduciário, B3 e à ANBIMA, com 10 (dez) Dias Úteis de antecedência da data em que se pretende realizar a efetiva Amortização Extraordinária Facultativa ("**Comunicação de Amortização Extraordinária Facultativa**"), sendo que na referida comunicação deverá constar: (i) a data de realização da efetiva Amortização Extraordinária Facultativa, que deverá ser um Dia Útil; (ii) a menção de que o valor correspondente ao pagamento será o Valor Nominal Unitário ou o saldo do Valor Nominal Unitário das Notas Comerciais, acrescido (a) de Remuneração das Notas Comerciais, neste Termo de Emissão; e (b) de prêmio de resgate, calculado conforme previsto no item (ii) da Cláusula 7.2.1 acima deste Termo de Emissão; e (iii) quaisquer outras informações necessárias à operacionalização da Amortização Extraordinária Facultativa.

7.2.4 O pagamento da Amortização Extraordinária Facultativa das Notas Comerciais será realizado: (i) por meio dos procedimentos adotados pela B3, para as Notas Comerciais custodiadas eletronicamente na B3; ou (ii) mediante procedimentos adotados pelo Agente de Liquidação e Escriturador, no caso de Notas Comerciais que não estejam custodiadas eletronicamente na B3.

7.3 Amortização Extraordinária Obrigatória

DocuSign Envelope ID: 79B5AA48-25F3-42F1-B673-112B603A86D9

7.3.1 Caso a Emitente não realize a aquisição do Ativo Alvo em até 180 (cento e oitenta) dias corridos contados da Data de Emissão, ou seja, até 16 de março de 2025 ("**Aquisição do Ativo Alvo**"), a Emitente deverá realizar a amortização extraordinária obrigatória das Notas Comerciais em valor equivalente a R$ 70.000.000,00 (setenta milhões de reais) ("**Amortização Extraordinária Obrigatória**"), acrescido da Remuneração, calculada *pro rata temporis* desde a Data de Início da Rentabilidade, ou da Data de Pagamento da Remuneração imediatamente anterior, conforme o caso, até a data da efetiva Amortização Extraordinária Obrigatória, incidente sobre o Valor Limite da Amortização Extraordinária Obrigatória e dos encargos devidos e não pagos ("**Valor da Amortização Extraordinária Obrigatória**").

7.3.2 A Amortização Extraordinária Obrigatória deverá ser realizada mediante envio de comunicação individual aos Titulares de Notas Comerciais, ou publicação de anúncio, nos termos da Cláusula 6.17 acima, em ambos os casos com cópia para o Agente Fiduciário, B3 e à ANBIMA, com 10 (dez) Dias Úteis de antecedência da data em que deverá ser realizada a efetiva Amortização Extraordinária Obrigatória ("**Comunicação de Amortização Extraordinária Obrigatória**"), sendo que na referida comunicação deverá constar: (i) a data de realização da efetiva Amortização Extraordinária Obrigatória, que deverá ser um Dia Útil; (ii) a menção de que o valor correspondente ao pagamento será o Valor Limite da Amortização Extraordinária Obrigatória, acrescido de Remuneração das Notas Comerciais, neste Termo de Emissão; e (iii) quaisquer outras informações necessárias à operacionalização da Amortização Extraordinária Facultativa.

7.3.3 O pagamento da Amortização Extraordinária Obrigatória das Notas Comerciais será realizado: (i) por meio dos procedimentos adotados pela B3, para as Notas Comerciais custodiadas eletronicamente na B3; ou (ii) mediante procedimentos adotados pelo Agente de Liquidação e Escriturador, no caso de Notas Comerciais que não estejam custodiadas eletronicamente na B3.

7.3.4 Caso a Emitente venha a realizar uma Amortização Extraordinária Obrigatória das Notas Comerciais não será necessário a realização de aditamento ao presente Termo de Emissão.

7.4 Oferta de Resgate Antecipado Total

7.4.1 A Emitente poderá realizar, a qualquer tempo, a partir da Data de Emissão, e a seu exclusivo critério, oferta de resgate antecipado total das Notas Comerciais, com o consequente cancelamento de tais Notas Comerciais, a qual deverá ser endereçada a todos os Titulares de Notas Comerciais, sem distinção, assegurada a igualdade de condições a todos os Titulares de Notas Comerciais, para aceitar o resgate antecipado das Notas Comerciais de que forem titulares, de acordo com os termos e condições previstos abaixo ("**Oferta de Resgate Antecipado Total**"):

(i) a Emitente realizará a Oferta de Resgate Antecipado Total por meio de comunicação ao Agente Fiduciário, à B3 e aos Titulares de Notas Comerciais (por meio de publicação de anúncio nos termos da Cláusula 6.17 acima ou de comunicação individual) ("**Edital de Oferta de Resgate Antecipado Total**"), o qual deverá descrever os termos e condições da

DocuSign Envelope ID: 79B5AA48-25F3-42F1-B673-112B603A86D9

Oferta de Resgate Antecipado Total, incluindo: **(a)** a forma de manifestação dos Titulares de Notas Comerciais que optarem pela adesão à Oferta de Resgate Antecipado Total, observado o disposto no item (ii) abaixo; **(b)** a data efetiva para o resgate antecipado e o pagamento das Notas Comerciais, que deverá, obrigatoriamente, ser um Dia Útil; **(c)** o percentual do prêmio de resgate antecipado estipulado pela Emitente, a seu exclusivo critério, caso exista, que não poderá ser negativo; e **(d)** demais informações necessárias para tomada de decisão pelos Titulares de Notas Comerciais e à operacionalização do resgate antecipado das Notas Comerciais indicadas por seus respectivos titulares em adesão à Oferta de Resgate Antecipado Total;

(ii) após a publicação ou envio, conforme o caso, do Edital de Oferta de Resgate Antecipado Total, os Titulares de Notas Comerciais que optarem pela adesão à Oferta de Resgate Antecipado Total terão o prazo de até 10 (dez) Dias Úteis para se manifestar formalmente perante a Emitente, com cópia ao Agente Fiduciário, sendo que a Emitente procederá à liquidação da Oferta de Resgate Antecipado Total, na data indicada no Edital de Oferta de Resgate Antecipado Total;

(iii) a Emitente deverá, com antecedência mínima de 3 (três) Dias Úteis da respectiva data do resgate antecipado, comunicar ao Escriturador, ao Agente de Liquidação e à B3 a respectiva data do resgate antecipado;

(iv) o valor a ser pago em relação a cada uma das Notas Comerciais indicadas por seus respectivos titulares em adesão à Oferta de Resgate Antecipado Total será equivalente ao Valor Nominal Unitário ou ao Saldo do Valor Nominal Unitário, conforme o caso, acrescido da Remuneração, calculada *pro rata temporis* desde a Data de Início da Rentabilidade ou a Data de Pagamento de Remuneração imediatamente anterior, conforme o caso, até a data do efetivo pagamento, e de prêmio de resgate antecipado, caso exista;

(v) a Oferta de Resgate Antecipado Total, com relação às Notas Comerciais que estejam custodiadas eletronicamente na B3, deverá ocorrer de acordo com os procedimentos da B3 e, caso não estejam custodiadas eletronicamente na B3, será realizada em conformidade com os procedimentos operacionais do Escriturador;

(vi) as Notas Comerciais resgatadas pela Emitente, conforme previsto nesta Cláusula, serão obrigatoriamente canceladas; e

(vii) a B3 deverá ser notificada pela Emitente sobre a realização de resgate antecipado parcial ou total proveniente da Oferta de Resgate Antecipado Total com antecedência mínima de 3 (três) Dias Úteis da efetiva data de sua realização, por meio de correspondência com cópia ao Agente Fiduciário.

7.5 Aquisição Facultativa

7.5.1 A Emitente poderá, a qualquer tempo, adquirir Notas Comerciais, no mercado secundário, condicionado ao aceite do respectivo Titular de Notas Comerciais vendedor por valor igual, inferior ou superior ao Saldo do Valor Nominal Unitário da Nota Comercial em questão ("**Aquisição Facultativa**"). A Emitente deverá

DocuSign Envelope ID: 79B5AA48-25F3-42F1-B673-112B603A86D9

fazer constar nas suas demonstrações financeiras as referidas aquisições.

7.5.2 As Notas Comerciais poderão ser adquiridas pela Emitente nos termos desta Cláusula **(i)** por valor igual ou inferior ao Valor Nominal Unitário ou Saldo do Valor Nominal Unitário das Notas Comerciais, conforme o caso, devendo o fato constar do relatório da administração e das demonstrações financeiras da Emitente; ou **(ii)** por valor superior ao Valor Nominal Unitário ou Saldo do Valor Nominal Unitário das Notas Comerciais, conforme o caso, sendo que a Emitente deverá, previamente à aquisição, comunicar sua intenção ao Agente Fiduciário e a todos os Titulares de Notas Comerciais.

7.5.3 As Notas Comerciais adquiridas pela Emitente poderão, a critério da Emitente e desde que observada a regulamentação aplicável em vigor, **(a)** ser canceladas; **(b)** permanecer em tesouraria; ou **(c)** ser novamente colocadas no mercado, observado o disposto na Resolução CVM 160. As Notas Comerciais adquiridas pela Emitente para permanência em tesouraria nos termos desta Cláusula, se e quando recolocadas no mercado, farão jus à Remuneração aplicável às demais Notas Comerciais.

8 Vencimento Antecipado

8.1 As obrigações decorrentes das Notas Comerciais deverão ser consideradas antecipadamente vencidas, devendo o Agente Fiduciário considerar, para fins formais, e exigir o imediato pagamento, pela Emitente, do Valor Nominal Unitário ou do Saldo do Valor Nominal Unitário, conforme aplicável, acrescido da Remuneração, calculada *pro rata temporis* desde a Data de Início da Rentabilidade ou a Data de Pagamento de Remuneração das Notas Comerciais imediatamente anterior, conforme o caso (inclusive), até a data do efetivo pagamento (exclusive), sem prejuízo, quando for o caso, dos Encargos Moratórios, na ocorrência de quaisquer dos eventos previstos nos itens 8.1.1 e 8.1.2 abaixo (cada evento, um "**Evento de Inadimplemento**").

8.1.1 Constituem Eventos de Inadimplemento que acarretam o vencimento antecipado automático das obrigações decorrentes das Notas Comerciais, independentemente de aviso ou notificação, judicial ou extrajudicial, aplicando-se o disposto na Cláusula 8.2 abaixo:

(i) não cumprimento, pela Emitente e/ou pelas Fiadoras, de qualquer obrigação pecuniária relativa às Notas Comerciais na respectiva data de pagamento prevista neste Termo de Emissão, desde que não sanado no prazo de até 1 (um) Dia Útil contado da data do descumprimento;

(ii) (a) apresentação de pedido, proposta ou instauração de mediação, conciliação, nos termos do artigo 20-B da Lei nº 11.101 ou recuperação judicial ou extrajudicial, pela Emitente e/ou pelas Fiadoras e/ou por suas respectivas controladas, a qualquer credor ou classe de credores, independentemente de ter sido requerida ou obtida homologação judicial do referido plano, ou medidas antecipatórias para quaisquer de tais procedimentos conforme previsto no parágrafo 12º do artigo 6º da Lei 11.101, de 9 de fevereiro de 2005, conforme em vigor ("**Lei nº 11.101**") ou, ainda, qualquer processo similar em outra jurisdição; (b) ingresso pela Emitente e/ou Fiadoras e/ou por suas respectivas controladas ou controladores em juízo com requerimento de recuperação judicial,

DocuSign Envelope ID: 79B5AA48-25F3-42F1-B673-112B603A86D9

extrajudicial ou qualquer processo antecipatório ou similar, inclusive em outra jurisdição, independente do deferimento do respectivo pedido; (c) pedido de autofalência da Emitente e/ou das Fiadoras e/ou por suas respectivas controladas ; (d) decretação de falência ou pedido de falência formulado por terceiros não elidido no prazo legal contra a Emitente e/ou as Fiadoras e/ou por suas respectivas controladas; (e) se a Emitente e/ou as Fiadoras e/ou por suas respectivas controladas sofrerem liquidação, dissolução ou extinção, ou ainda, qualquer evento análogo que caracterize estado de insolvência, nos termos da legislação aplicável, nacional ou estrangeira, incluindo acordo de credores; ou (f) requisição ou decretação de insolvência civil, ou procedimento análogo que venha a ser criado por lei, dos controladores da Emitente e/ou das Fiadoras;

(iii) (a) intervenção, extinção, dissolução ou encerramento das atividades, liquidação ou insolvência da Emitente e/ou das Fiadoras e/ou por suas respectivas controladas (ou qualquer outro procedimento similar) ou (b) aplicação de qualquer sanção pela CVM transitada administrativamente, excetuando-se destes termos a realização de acordos com a CVM;

(iv) vencimento antecipado de quaisquer obrigações, em valor individual ou agregado, igual ou superior, a R$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais), ou seu valor equivalente em outras moedas, oriundas de dívidas no mercado financeiro e/ou no âmbito do mercado de capitais, local ou internacional da Emitente e/ou das Fiadoras e/ou de suas respectivas controladas, ainda que na condição de garantidor;

(v) caso este Termo de Emissão e/ou a Fiança sejam objeto de questionamento judicial pela Emitente e/ou pelas Fiadoras e/ou por suas respectivas Afiliadas;

(vi) transferência, promessa de transferência a terceiros ou qualquer forma de cessão ou transferência, incluindo promessa de cessão, a terceiros, pela Emitente e/ou pelas Fiadoras, das obrigações e direitos assumidas neste Termo de Emissão, conforme aplicável, exceto se previamente aprovado pelo Agente Fiduciário, a partir de consulta aos Titulares de Notas Comerciais;

(vii) redução de capital social atual da Emitente e/ou das Fiadoras, exceto (a) pela absorção de prejuízos; e (b) se previamente autorizado, de forma expressa e por escrito, após consulta aos Titulares de Notas Comerciais;

(viii) se este Termo de Emissão, ou qualquer uma de suas disposições forem declaradas inválidas, nulas ou inexequíveis por qualquer lei ou norma regulatória, ou por decisão judicial ou sentença arbitral, observado o disposto nas Cláusulas 11.3.4 e 13.6.2 deste Termo de Emissão;

(ix) utilização dos recursos oriundos da Emissão em destinação diversa da descrita na Cláusula 4.1 acima; e

(x) se a Emitente não realizar a Amortização Extraordinária Obrigatória na forma e prazos previstos na Cláusula 7.3 acima.

DocuSign Envelope ID: 79B5AA48-25F3-42F1-B673-112B603A86D9

8.1.2 Constituem Eventos de Inadimplemento que podem acarretar o vencimento antecipado das obrigações decorrentes das Notas Comerciais, aplicando-se o disposto na Cláusula 8.3 abaixo, quaisquer dos eventos previstos em lei e/ou qualquer dos seguintes Eventos de Inadimplemento:

(i) não cumprimento, pela Emitente e/ou pelas Fiadoras, de qualquer obrigação não pecuniária prevista neste Termo de Emissão, exceto se sanada no prazo de 5 (cinco) Dias Úteis contados da data do descumprimento, sendo que o prazo aqui descrito não se aplica às obrigações para as quais tenha sido estipulado prazo de cura específico;

(ii) protesto de títulos contra a Emitente e/ou as Fiadoras e/ou contra suas respectivas controladas em valor, individual ou agregado, igual ou superior a R$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais), salvo se no prazo legal, tiver sido validamente comprovado ao Agente Fiduciário que o(s) protesto(s) foi(foram): (a) cancelado(s) ou suspenso(s); ou (b) garantido(s) por garantia(s) aceita(s) em juízo; ou (c) sanado(s) no prazo de 10 (dez) Dias Úteis, contado da data do respectivo protesto e salvo se os valores sejam objeto de ação judicial contra a Emitente e/ou Fiadora e/ou suas respectivas controladas;

(iii) descumprimento de decisão judicial, administrativa ou arbitral contra a Emitente e/ou suas respectivas controladas que determine a realização de pagamento, em valor, individual ou agregado, igual ou superior a R$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais), exceto se o descumprimento for sanado ou se tal decisão, judicial ou arbitral, for extinta ou tiver sua eficácia suspensa no prazo de até 5 (cinco) Dias Úteis contados da data de publicação da referida decisão;

(iv) caso a Fiança (a) não seja devidamente constituída nos termos e prazo previstos neste Termo de Emissão; (b) seja anulada ou considerada inválida ou inexequível ou nula; ou (c) de qualquer outra forma deixe de existir ou seja rescindida;

(v) ocorrência de fusão, cisão, incorporação, incorporação de ações, venda ou qualquer outra forma de reorganização ou reestruturação societária envolvendo a Emitente e/ou as Fiadoras e/ou suas respectivas controladas, em qualquer operação isolada ou série de operações, que resultem na perda, pelos atuais acionistas controladores, do poder de controle indireto da Emitente e/ou das Fiadoras, exceto: (a) pela incorporação, pela Emitente e/ou pelas Fiadoras (de modo que a Emitente e/ou as Fiadoras sejam a incorporadora), de qualquer de suas controladas; (b) pela reorganização societária realizada, exclusivamente, por e entre as controladas da Emitente e/ou das Fiadoras e desde que a Emitente e as Fiadoras se mantenham como titular do controle societário, direto ou indireto, de referidas controladas; ou (c) se previamente autorizado por Assembleia Geral de Titulares de Nota Comercial (conforme abaixo definido), a ser convocada, no máximo, em até 5 (cinco) Dias Úteis contados do recebimento do comunicado pela Emitente ou pelas Fiadoras;

(vi) realização de qualquer pagamento de dividendos, juros sob capital próprio ou de qualquer outra distribuição de lucros aos sócios da Emitente e/ou das

DocuSign Envelope ID: 79B5AA48-25F3-42F1-B673-112B603A86D9

Fiadoras e/ou de suas respectivas controladas em qualquer montante, enquanto esteja em curso um Evento de Inadimplemento, exceto pelos dividendos obrigatórios previstos na Lei das Sociedades por Ações;

(vii) alteração ou modificação do objeto social da Emitente e/ou das Fiadoras, conforme disposto em seu estatuto e/ou contrato social, conforme aplicável, exceto se não resultar em alteração de sua atividade principal, sendo que, para fins desta disposição, entende-se por "atividade principal" as atividades descritas na Cláusula 3.1 deste Termo de Emissão, em linha com o Estatuto Social da Emitente, vigente na data de assinatura deste Termo de Emissão;

(viii) inadimplemento pela Emitente e/ou pelas Fiadoras e/ou pelas suas respectivas controladas de qualquer obrigação, em valor, individual ou agregado, igual ou superior a R$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais), em qualquer acordo ou contrato do qual seja parte, na qualidade de devedora, inclusive relacionados a fornecedores ou prestadores de serviço, exceto se o inadimplemento for sanado pela Emitente e/ou pelas Fiadoras e/ou pelas suas respectivas controladas, no prazo de cura previsto no respectivo contrato, ou, se não houver tal prazo de cura, em até 5 (cinco) Dias Úteis contados da data de sua ocorrência;

(ix) sequestro, arresto ou penhora de ativos da Emitente e/ou das Fiadoras ou de qualquer sociedade controlada pela Emitente e/ou pelas Fiadoras, cujo valor, individual ou agregado, seja efetivamente igual ou superior a 20% (vinte por cento) dos ativos da Emitente e/ou das Fiadoras ou qualquer sociedade controlada da Emitente e/ou das Fiadoras;

(x) desapropriação, confisco ou qualquer outra medida de qualquer entidade governamental de qualquer jurisdição que resulte na perda, pela Emitente e/ou pelas Fiadoras e/ou pelas suas respectivas controladas, de propriedade ou posse, direta ou indireta de bens cujo valor, individualmente ou em conjunto, seja efetivamente igual ou superior a 20% (vinte por cento) dos ativos imobilizados da Emitente e/ou das Fiadoras e/ou de suas respectivas controladas, conforme previsto nas mais recentes demonstrações financeiras da Emitente e/ou das Fiadoras e/ou de suas respectivas controladas;

(xi) se a Emitente e/ou as Fiadoras, a partir da Data de Emissão, conceder mútuos, empréstimos ou adiantamentos, bem como avais, fianças ou outras garantias ("**Concessões**"), exceto se (i) previamente autorizado pelo Agente Fiduciário, a partir de consulta aos Titulares de Notas Comerciais; (ii) exclusivamente no caso de avais e fianças se realizado para suas controladas no curso ordinário do negócio; e (iii) as Concessões sejam realizadas exclusivamente entre sociedades diretamente relacionadas aos participantes do grupo econômico;

(xii) descumprimento, pela Emitente, durante a vigência da Emissão, do índice financeiro descrito abaixo ("**Índice Financeiro**"), que será acompanhado pelo Agente Fiduciário com base nas informações das demonstrações financeiras anuais auditadas da Emitente, preparadas por quaisquer dos Auditores Independentes (conforme abaixo definido) durante a vigência da

DocuSign Envelope ID: 79B5AA48-25F3-42F1-B673-112B603A86D9

Emissão, sendo a primeira apuração com base no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024:

Dívida Líquida/EBITDA menor que 3,0x;

Onde:

"**Dívida Líquida**" significa (+) Empréstimos e Financiamentos Curto Prazo; (+) Empréstimos e Financiamentos Longo Prazo; (+/-) Caixa e equivalentes de caixa; e (+) títulos e valores mobiliários representativos de dívida, incluindo *Sellers Financing*.

"**EBITDA**" significa (+/-) Lucro/Prejuízo Líquido do Exercício; (+/-) Depreciações; (+) Despesas não operacionais/financeiras; (-) Receitas não operacionais/financeiras; (+)Prov. IR e CSLL sem lucro; e (+) Prov. IR e CSLL sem lucro diferido.

(xiii) violação, pela Emitente, pelas Fiadoras e/ou qualquer de suas controladas, controladoras, coligadas, se aplicável, seus administradores, funcionários ou eventuais subcontratados, , quando estes estiverem agindo, com devidos poderes para tanto, em nome e benefício da Emitente e/ou Fiadoras, e em cumprimento de suas funções legais e regulamentares, e/ou de qualquer das referidas entidades acima ("**Afiliadas**" e "**Representantes**", respectivamente), por descumprimento das normas que lhes forem aplicáveis e versem sobre atos de corrupção, crimes contra a ordem econômica ou tributária, de "lavagem" ou ocultação de bens, direitos e valores, ou contra o sistema financeiro nacional, o mercado de capitais ou a administração pública, nacional ou estrangeira, na forma das normas que lhe são aplicáveis, incluindo, sem limitação, as Leis nº 7.492, de 16 de junho de 1986, nº 9.613, de 3 de março de 1998, o Decreto 11.129, de 11 de julho de 2022, o Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940, a Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, conforme alterada, o Decreto nº 11.129, de 11 de julho de 2022, a *U.S. Foreign Corrupt Practices Act of 1977* e o *UK Bribery Act de 2010*, bem como demais normas estrangeiras, se aplicável (em conjunto "**Leis Anticorrupção**");

(xiv) haver inquérito, investigação ou processo na esfera judicial ou administrativa por: (i) questões trabalhistas envolvendo trabalho em condição análoga à de escravo e/ou trabalho infantil e/ou incentivo à prostituição e/ou violação dos direitos dos silvícolas, (ii) atos que importem no incentivo à prostituição ou (iii) crime contra o meio ambiente;

(xv) transferência ou alteração do controle direto ou indireto da Emitente e/ou das Fiadoras e/ou de suas respectivas controladas, conforme definido nos termos do artigo 116 da Lei das Sociedades por Ações, ou assunção do controle direto ou indireto da Emitente e/ou, das Fiadoras e/ou de suas respectivas controladas por qualquer pessoa ou grupo de pessoas que venha(m) a se tornar sócio controlador da Emitente e/ou das Fiadoras e/ou de suas respectivas controladas, por meio da aquisição de um número de quotas representativo do controle da Emitente e/ou das Fiadoras e/ou de suas respectivas controladas, inclusive por meio da constituição de novas sociedades, de modo que as participações no capital social da Emitente e/ou

DocuSign Envelope ID: 79B5AA48-25F3-42F1-B673-112B603A86D9

das Fiadoras sejam alteradas ou por meio da formalização de acordo de sócios ou acordo de voto, exceto pela reorganização societária realizada entre a Emitente, Fiadoras e/ou Afiliadas, em que a Emitente se mantenha como titular do controle societário, direto ou indireto das Fiadoras e/ou de suas respectivas controladas;

(xvi) não renovação, cancelamento, revogação ou suspensão das autorizações, concessões, alvarás e licenças, relevantes para a manutenção das atividades desenvolvidas pela Emitente e/ou Fiadoras, desde que não sanado no prazo único de 30 (trinta) Dias Úteis a contar da data de tal não renovação, cancelamento, revogação ou suspensão da Emitente, das Fiadoras, conforme o caso, comprovar a existência de provimento jurisdicional autorizando a regular continuidade das atividades até a renovação ou obtenção da referida licença ou autorização;

(xvii) caso a Emitente deixe de ter suas demonstrações financeiras auditadas por qualquer dos Auditores Independentes;

(xviii) não manter, e fazer com que suas Afiliadas não mantenham seguro adequado para seus bens e ativos relevantes, conforme práticas correntes de mercado ou valer-se de estruturas de autos-seguro; e

(xix) não manter a sua contabilidade atualizada e não efetuar os respectivos registros de acordo com as práticas contábeis adotadas na República Federativa do Brasil.

8.2 Ocorrendo quaisquer dos Eventos de Inadimplemento previstos na Cláusula 8.1.1 acima, não sanados dentro dos respectivos prazos de cura, as obrigações decorrentes das Notas Comerciais tornar-se-ão automaticamente vencidas, independentemente de aviso ou notificação, judicial ou extrajudicial, devendo o Agente Fiduciário exigir o pagamento do que for devido em até 2 (dois) Dias Úteis, contados da sua ciência do inadimplemento.

8.3 Ocorrendo quaisquer dos Eventos de Inadimplemento previstos na Cláusula 8.1.2 acima, o Agente Fiduciário deverá, inclusive para fins do disposto na Cláusula 8.3.1 abaixo, convocar, no prazo máximo de 2 (dois) Dias Úteis contados da data em que tomar ciência, Assembleia Geral de Titulares de Notas Comerciais, a se realizar no prazo mínimo previsto em lei.

8.3.1 Se a referida Assembleia Geral de Titulares de Notas Comerciais **(i)** tiver sido instalada, (i.1) em primeira convocação, e Titulares de Notas Comerciais representando, no mínimo, 75% (setenta e cinco por cento) das Notas Comerciais em Circulação, decidirem por não declarar o vencimento antecipado das obrigações decorrentes das Notas Comerciais, o Agente Fiduciário não deverá considerar o vencimento antecipado das obrigações decorrentes das Notas Comerciais; e (i.2) tiver sido instalada, em segunda convocação, e Titulares de Notas Comerciais representando, no mínimo, 2/3 (dois terços) das Notas Comerciais em Circulação, decidirem por não declarar o vencimento antecipado das obrigações decorrentes das Notas Comerciais, o Agente Fiduciário não deverá considerar o vencimento antecipado das obrigações decorrentes das Notas Comerciais; ou **(ii)** tiver sido instalada, em primeira convocação ou em segunda convocação, mas não tenha sido atingido o quórum de deliberação previstos nos item (i.1) ou (i.2) acima, o Agente Fiduciário deverá

DocuSign Envelope ID: 79B5AA48-25F3-42F1-B673-112B603A86D9

considerar o vencimento antecipado das obrigações decorrentes das Notas Comerciais; ou **(iii)** não tiver sido instalada em primeira e em segunda convocações, o Agente Fiduciário deverá considerar o vencimento antecipado das obrigações decorrentes das Notas Comerciais.

8.3.2 Na ocorrência de qualquer vencimento antecipado das obrigações decorrentes das Notas Comerciais, a Emitente se obriga a resgatar a totalidade das Notas Comerciais, com o seu consequente cancelamento, mediante o pagamento do Valor Nominal Unitário ou Saldo do Valor Nominal Unitário, conforme o caso, acrescido da Remuneração, calculada *pro rata temporis* desde a Data da Primeira Integralização ou a Data de Pagamento da Remuneração das Notas Comerciais imediatamente anterior, conforme o caso, até a data do efetivo pagamento, sem prejuízo do pagamento dos Encargos Moratórios, quando for o caso, e de quaisquer outros valores eventualmente devidos pela Emitente nos termos deste Termo de Emissão, fora do âmbito da B3, no prazo de até 2 (dois) Dias Úteis contados da data da assembleia que deliberou pela declaração do vencimento antecipado (em caso de Evento de Inadimplemento não automático) ou da ocorrência do evento de vencimento antecipado (em caso de Evento de Inadimplemento Automático), sob pena de, em não o fazendo, ficar obrigada, ainda, ao pagamento dos Encargos Moratórios.

8.4 Notificação em caso de Vencimento Antecipado

8.4.1 Em caso de vencimento antecipado das obrigações decorrentes das Notas Comerciais, nas hipóteses previstas nas Cláusulas 8.1.1 e 8.1.2 acima, o Agente Fiduciário deverá enviar no prazo de até 1 (um) Dia Útil notificação com aviso de recebimento à Emitente ("**Notificação de Vencimento Antecipado**"), com cópia para o Agente de Liquidação e Escriturador, informando tal evento, para que a Emitente, no prazo de até 2 (dois) Dias Úteis a contar da data de recebimento da Notificação de Vencimento Antecipado, efetue o pagamento do valor correspondente ao Valor Nominal Unitário das Notas Comerciais, acrescido da Remuneração devidos até a data do efetivo pagamento, acrescido ainda de Encargos Moratórios, se for o caso, nos termos deste Termo de Emissão ("**Saldo na Data do Evento de Inadimplemento**").

8.4.2 Uma vez vencidas antecipadamente as Notas Comerciais, conforme o caso, nos termos desta Cláusula 8, o Agente Fiduciário deverá comunicar a B3 imediatamente após a declaração do vencimento antecipado.

9 Obrigações Adicionais da Emitente e das Fiadoras

9.1 Observadas as demais obrigações previstas neste Termo de Emissão, enquanto o saldo devedor das Notas Comerciais não for integralmente pago, a Emitente e as Fiadoras, conforme aplicável, obrigam-se ainda a:

(i) fornecer ao Agente Fiduciário:

(a) (a.1) no prazo de até 90 (noventa) dias corridos contados do término de cada exercício social ou em até 5 (cinco) Dias Úteis contados da data da efetiva divulgação, o que ocorrer primeiro, cópia de suas demonstrações financeiras completas e auditadas relativas ao respectivo exercício social, acompanhadas de notas explicativas e do relatório dos Auditores Independentes, preparadas de acordo com os princípios contábeis

DocuSign Envelope ID: 79B5AA48-25F3-42F1-B673-112B603A86D9

determinados pela legislação e regulamentação em vigor; (a.2) declaração assinada por representantes legais da Emitente, na forma do seu contrato social, atestando: (1) que permanecem válidas as disposições contidas neste Termo de Emissão; e (2) a não ocorrência de qualquer Evento de Inadimplemento e inexistência de descumprimento de obrigações da Emitente perante os Titulares de Notas Comerciais e o Agente Fiduciário, inclusive mas não se limitando ao cumprimento do Índice Financeiro;

(b) no prazo máximo de 5 (cinco) Dias Úteis contados da data de recebimento da respectiva solicitação ou em prazo inferior, se assim solicitado por autoridade competente, qualquer informação que, razoável e justificadamente, lhe venha a ser solicitada pelo Agente Fiduciário;

(c) exclusivamente com relação à Emitente, no prazo de até 2 (dois) Dias Úteis contados da data em que forem realizados, avisos aos Titulares de Notas Comerciais;

(d) no prazo de até 5 (cinco) Dias Úteis contados da ciência sobre um descumprimento, informações sobre qualquer descumprimento não sanado, de natureza pecuniária ou não, de quaisquer cláusulas, termos ou condições deste Termo de Emissão;

(e) exclusivamente com relação à Emitente, no prazo de até 5 (cinco) Dias Úteis contados da entrega das informações previstas na alínea (a) acima, relatório com a memória de cálculo compreendendo todas as rubricas necessárias para a apuração do Índice Financeiro, elaborado pela Emitente ("**Relatório de Índice Financeiro**"), sob pena de impossibilidade de acompanhamento pelo Agente Fiduciário, podendo este solicitar à Emitente e/ou aos seus Auditores Independentes todos os eventuais esclarecimentos adicionais que se façam necessários; e

(f) uma via original, com a lista de presença, ou, em caso de registro digital, uma cópia eletrônica (PDF) contendo a chancela digital comprovando o arquivamento na JUCEPAR ou da JUCEMS, conforme aplicável, dos atos e reuniões dos Titulares de Notas Comerciais que integrem a Emissão;

(ii) notificar, no prazo de até 3 (três) Dias Úteis, o Agente Fiduciário sobre a ocorrência de qualquer evento que (a) cause um efeito adverso relevante nas condições financeiras, econômicas, reputacionais, comerciais, operacionais, regulatórias ou societárias ou nos negócios da Emitente e/ou das Fiadoras; ou (b) afete negativamente, impossibilite ou dificulte o cumprimento, pela Emitente e/ou Fiadoras, de suas obrigações decorrentes deste Termo de Emissão e das Notas Comerciais ("**Efeito Adverso Relevante**");

(iii) não praticar qualquer ato em desacordo com seus atos constitutivos, com este Termo de Emissão, em especial os que possam, direta ou indiretamente, comprometer o pontual e integral cumprimento das obrigações assumidas perante os Titulares de Notas Comerciais;

(iv) cumprir as normas, leis, regulamentos, normas administrativas e determinações dos órgãos governamentais, autarquias ou instâncias judiciais aplicáveis ao exercício de suas atividades, exceto por aqueles (a)

DocuSign Envelope ID: 79B5AA48-25F3-42F1-B673-112B603A86D9

questionados de boa-fé nas esferas administrativa e/ou judicial, desde que obtido o respectivo efeito suspensivo; ou (b) cujo descumprimento não cause um Efeito Adverso Relevante, sendo certo que as exceções aqui previstas não se aplicam aos itens (xiii) e (xiv) abaixo;

(v) observar e cumprir integralmente todas as obrigações previstas na Resolução CVM 160 e demais resoluções aplicáveis;

(vi) abster-se, até a divulgação do Anúncio de Encerramento, de utilizar as informações referentes à Emissão, a Emitente e à Oferta advertindo os destinatários sobre o caráter reservado da informação transmitida em desacordo com o disposto na regulamentação aplicável, incluindo, mas não se limitando, ao disposto na Resolução CVM 160, exceto para fins estritamente relacionados com a preparação da Emissão e da Oferta e necessário à consecução de seus objetivos, bem como à operação das atividade da Emitente, ou conforme permitido na Resolução CVM 160;

(vii) exclusivamente referente à Emitente, abster-se de negociar valores mobiliários de sua emissão da mesma espécie das Notas Comerciais, nelas referenciados, conversíveis ou permutáveis até a divulgação do Anúncio de Encerramento, salvo nas hipóteses previstas no parágrafo 2º do artigo 54 da Resolução CVM 160;

(viii) manter contratado, durante o prazo de vigência das Notas Comerciais, às suas expensas, o Agente de Liquidação, o Escriturador, a B3 e o Agente Fiduciário;

(ix) desde que assim solicitado pelo Agente Fiduciário, efetuar o pagamento de todas as despesas comprovadas incorridas pelo Agente Fiduciário, nos termos da Cláusula 10 abaixo;

(x) arcar com todos os custos decorrentes (a) da Oferta e da Emissão, incluindo todos os custos relativos ao seu depósito na B3, ANBIMA e CVM, (b) de registro dos atos necessários à Emissão, tais como os atos societários da Emitente e das Fiadoras, e (c) das despesas com a contratação de, mas não se limitando a, assessores legais da Oferta, Agente Fiduciário, Agente de Liquidação e Escriturador;

(xi) manter sempre válidas e em vigor as licenças e autorizações necessárias para a boa condução dos negócios da Emitente e/ou das Fiadoras e/ou das Afiliadas;

(xii) no prazo máximo de 5 (cinco) Dias Úteis contados da efetiva convocação, no caso da Emitente, encaminhar ao Agente Fiduciário, cópia da notificação da convocação de qualquer Assembleia Geral de Titulares de Notas Comerciais;

(xiii) (a) a Emitente cumprir e fazer com que suas Afiliadas, bem como as Fiadoras e respectivos Representantes cumpram rigorosamente com o disposto na legislação em vigor pertinente à Política Nacional do Meio Ambiente, às Resoluções do CONAMA – Conselho Nacional do Meio Ambiente e à legislação socioambiental e demais legislações e regulamentações ambientais supletivas aplicáveis e as demais legislações

DocuSign Envelope ID: 79B5AA48-25F3-42F1-B673-112B603A86D9

supletivas de cunho trabalhista (em conjunto com as leis que versam sobre qualquer tipo de discriminação, trabalho infantil, trabalho escravo ou análogo, incentivo à prostituição e direitos da população indígena), bem como às demais legislações e regulamentações ambientais supletivas, adotando as medidas e ações preventivas ou reparatórias destinadas a evitar e corrigir eventuais danos ambientais apurados, decorrentes da atividade descrita em seu objeto social ("**Legislação Socioambiental**"), responsabilizando-se pela destinação dos recursos financeiros obtidos com a Emissão e procedendo a todas as diligências exigidas para a atividade descrita em seu objeto social, preservando o meio ambiente e atendendo às determinações dos órgãos municipais, estaduais e federais que subsidiariamente venham a legislar ou regulamentar as normas ambientais em vigor, exceto, unicamente em relação à legislação ambiental e em casos que não importem em crime ao meio ambiente, por aquelas questionadas de boa-fé nas esferas administrativa, judicial ou arbitral, desde que obtido o respectivo efeito suspensivo, cuja ausência não cause um Efeito Adverso Relevante, sendo certo que referida exceção não inclui as leis e normas que versam sobre qualquer tipo de discriminação, trabalho infantil, trabalho escravo ou análogo, incentivo à prostituição e direitos da população indígena;

(xiv) (a) a Emitente abster-se e fazer com que suas Afiliadas, bem como as Fiadoras e respectivos Representantes se abstenham de adotar práticas de trabalho análogo ao escravo (inclusive aquelas que acarretem a inscrição da Emitente no cadastro de empregadores que tenham mantido trabalhadores em condições análogas à de escravo Portaria Interministerial nº 4, de 11 de maio de 2016, ou outra que a substitua, do então Ministério do Trabalho e Previdência Social e do Ministério das Mulheres, da Igualdade Racial, da Juventude e dos Direitos Humanos, ou outro cadastro oficial que venha a substituí-lo) e trabalho ilegal de crianças e adolescentes, e/ou que incentivem a prostituição no desempenho de suas atividades e/ou que violem os direitos da população indígena e/ou acarretem na prática de discriminação; (b) empregar trabalhadores devidamente registrados nos termos da legislação em vigor; (c) cumprir com as obrigações decorrentes dos respectivos contratos de trabalho e da legislação trabalhista e previdenciária em vigor; e (d) cumprir com a legislação aplicável à saúde e segurança do trabalho;

(xv) a Emitente e suas Afiliadas, bem como as Fiadoras cumprirem por si e seus Representantes, conforme aplicável as Leis Anticorrupção, obrigando-se, ainda a (i) manter políticas e procedimentos internos objetivando o cumprimento das Leis Anticorrupção; (ii) dar conhecimento das Leis Anticorrupção a todos os seus profissionais que venham a se relacionar com a execução deste Termo de Emissão; (iii) abster-se de praticar atos de corrupção e de agir de forma lesiva à administração pública nacional no interesse ou para benefício, exclusivo ou não, da Emitente e/ou Fiadoras e/ou Afiliadas, conforme o caso; e (iv) caso tenha conhecimento de qualquer ato ou fato que viole aludidas normas comunicar imediatamente ao Agente Fiduciário;

DocuSign Envelope ID: 79B5AA48-25F3-42F1-B673-112B603A86D9

(xvi) orientar seus fornecedores e prestadores de serviços para que sigam as legislações vigentes, inclusive no tocante ao cumprimento da Legislação Socioambiental, incluindo a não utilização de trabalho infantil, análogo ao escravo, incentivo à prostituição e violação dos direitos dos silvícolas e prática de discriminação, bem como as Leis Anticorrupção;

(xvii) efetuar recolhimento de quaisquer tributos ou contribuições que incidam ou venham a incidir sobre a Emissão e à Oferta e que sejam de responsabilidade da Emitente e/ou das Fiadoras e/ou das Afiliadas, bem como manter em dia o pagamento de todas as obrigações de natureza tributária (municipal, estadual e federal), trabalhista, previdenciária, ambiental e de quaisquer outras obrigações impostas por lei;

(xviii) informar e enviar o organograma, os dados financeiros e atos societários necessários à realização do relatório anual, conforme previsto na Resolução da CVM nº 17, de 09 de fevereiro de 2021 ("**Resolução CVM 17**"), que venham a ser solicitados pelo Agente Fiduciário, em até 30 (trinta) dias corridos antes do encerramento do prazo para disponibilização do mesmo. O referido organograma do grupo societário da Emitente deverá conter, inclusive, os controladores, as controladas, o controle comum, as coligadas, e integrantes de bloco de controle, conforme aplicável, no encerramento de cada exercício social;

(xix) assegurar que os recursos obtidos com a Oferta não sejam empregados em (a) qualquer oferta, promessa ou entrega de pagamento ou outra espécie de vantagem indevida a funcionário, empregado ou agente público, partidos políticos, políticos ou candidatos políticos, em âmbito nacional ou internacional, ou a terceiras pessoas relacionadas; (b) pagamentos que possam ser considerados como propina, abatimento ilícito, remuneração ilícita, suborno, tráfico de influência ou atos de corrupção em geral em relação a autoridades públicas nacionais e estrangeiras; (c) qualquer outro ato que possa ser considerado lesivo à administração pública nos termos das Leis Anticorrupção; e (d) quaisquer atos que violem a Legislação Socioambiental;

(xx) não realizar e nem autorizar, seus Representantes a realizar, bem como suas Afiliadas e respectivos Representantes, em benefício próprio ou de terceiros ou para a Emissão: (a) o uso de recursos para contribuições, doações ou despesas de representação ilegais ou outras despesas ilegais relativas a atividades políticas; (b) qualquer pagamento ilegal, direto ou indireto, a empregados ou funcionários públicos, partidos políticos, políticos ou candidatos políticos (incluindo seus familiares), nacionais ou estrangeiros, ou quaisquer atos para obter ou manter qualquer negócio, transação ou vantagem comercial indevida; e/ou (c) qualquer pagamento de propina, abatimento ilícito, remuneração ilícita, suborno, tráfico de influência, "caixinha" ou outro pagamento ilegal;

(xxi) utilizar os recursos obtidos com a Emissão estritamente conforme a destinação de recursos descrita neste Termo de Emissão;

(xxii) manter as Notas Comerciais registradas para negociação no mercado secundário durante o prazo de vigência da Notas Comerciais, arcando com

DocuSign Envelope ID: 79B5AA48-25F3-42F1-B673-112B603A86D9

os custos do referido registro e com o registro da Oferta na CVM e na ANBIMA;

(xxiii) cumprir as obrigações estabelecidas no artigo 89 da Resolução CVM 160, conforme transcritas abaixo:

(a) preparar as demonstrações financeiras de encerramento de exercício e, se for o caso, demonstrações consolidadas da Emitente, em conformidade com os princípios contábeis determinados pela legislação e regulamentação em vigor e com as regras emitidas pela CVM;

(b) submeter as demonstrações financeiras a auditoria pelos Auditores Independentes;

(c) divulgar, até o dia anterior ao início das negociações, as demonstrações financeiras, acompanhadas de notas explicativas e do relatório dos Auditores Independentes, relativas aos 3 (três) últimos exercícios sociais encerrados;

(d) divulgar suas demonstrações financeiras subsequentes, acompanhadas de notas explicativas e relatório dos Auditores Independentes, dentro de 3 (três) meses contados do encerramento do exercício social;

(e) observar as disposições da regulamentação específica da CVM no tocante a dever de sigilo e vedações à negociação;

(f) fornecer as informações solicitadas pela CVM;

(g) divulgar a ocorrência de fato relevante conforme definido na regulamentação específica da CVM;

(h) divulgar em sua página na rede mundial de computadores o relatório anual e demais comunicações enviadas pelo Agente Fiduciário na mesma data do seu recebimento, observado ainda o disposto no item (d) acima; e

(i) manter as informações referidas nos itens (c), (d) e (f) acima: (1) em sua página na rede mundial de computadores, mantendo-as disponíveis pelo período de 3 (três) anos; e (2) em sistema disponibilizado pela entidade administradora de mercados organizados onde os valores mobiliários estão admitidos a negociação.

(xxiv) sem prejuízo do disposto no item “(xxiii)” acima, a Emitente deve enviar ao Agente Fiduciário as demonstrações financeiras, acompanhadas de notas explicativas e do relatório dos Auditores Independentes, relativas aos 3 (três) últimos exercícios sociais encerrados, ou seja, referentes aos exercícios de 2021, 2022 e 2023 até o prazo de 3 (três) Dias Úteis contatos da celebração do presente instrumento; e

(xxv) manter seus balanços e demonstrações financeiras, a partir do exercício findo em 31 de dezembro de 2024, auditadas por um dos seguintes auditores independentes registrados na CVM: PriceWaterhouseCoopers, KPMG Auditores Independentes, Ernst & Young Terco Auditores Independentes S/S, Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes,

DocuSign Envelope ID: 79B5AA48-25F3-42F1-B673-112B603A86D9

BDO RCS Auditores Independentes, Grant Thornton Auditores Independentes, HLB Brasil Auditores Independentes ou qualquer outro auditor devidamente registrado perante a CVM ("**Auditores Independentes**").

10 Agente Fiduciário

10.1 Nomeação do Agente Fiduciário

10.1.1 A Emitente constitui e nomeia a **PENTÁGONO S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS**, qualificada no preâmbulo deste Termo de Emissão, como Agente Fiduciário, representando os Titulares de Notas Comerciais, a qual, neste ato e pela melhor forma de direito, aceita a nomeação para, nos termos da lei e do presente Termo de Emissão, representar perante a Emitente e as Fiadoras a comunhão dos Titulares de Notas Comerciais.

10.2 Declarações do Agente Fiduciário

10.2.1 O Agente Fiduciário declara, neste ato, sob as penas da lei:

(a) não ter, sob as penas de lei, qualquer impedimento legal, conforme artigo 66, parágrafo 3º da Lei das Sociedades por Ações, a Resolução CVM 17 ou, em caso de alteração, a que vier a substitui-la, e demais normas aplicáveis, para exercer a função que lhe é conferida;

(b) aceitar a função para a qual foi nomeado, assumindo integralmente os deveres e atribuições previstas na legislação específica e neste Termo de Emissão;

(c) conhecer e aceitar integralmente o presente Termo de Emissão, todas as suas cláusulas e condições;

(d) não ter qualquer ligação com a Emitente que o impeça de exercer suas funções;

(e) estar ciente da regulamentação aplicável emanada do Banco Central do Brasil e da CVM, incluindo a Circular do Banco Central do Brasil nº 1.832, de 31 de outubro de 1990;

(f) estar devidamente autorizado a celebrar este Termo de Emissão e a cumprir com suas obrigações aqui previstas, tendo sido satisfeitos todos os requisitos legais e societários necessários para tanto;

(g) não se encontrar em nenhuma das situações de conflito de interesse previstas na Resolução CVM 17;

(h) ser instituição financeira, estando devidamente organizado, constituído e existente de acordo com as leis brasileiras;

(i) que este Termo de Emissão constitui uma obrigação legal, válida, vinculativa e eficaz do Agente Fiduciário, exequível de acordo com os seus termos e condições;

(j) que a celebração deste Termo de Emissão e o cumprimento de suas obrigações aqui previstas não infringem qualquer obrigação anteriormente assumida pelo Agente Fiduciário;

DocuSign Envelope ID: 79B5AA48-25F3-42F1-B673-112B603A86D9

(k) que, com base no organograma societário disponibilizado pela Emitente, para os fins do disposto na Resolução CVM 17, na data de assinatura do presente Termo de Emissão, o Agente Fiduciário identificou que não presta serviços de agente fiduciário em outras emissões da Emitente controladas, controlados, coligadas e do mesmo grupo econômico;

(l) o seu representante legal que assina este Termo de Emissão tem poderes estatutários e/ou delegados para assumir, em seu nome, as obrigações ora estabelecidas e, sendo mandatário, teve os poderes legitimamente outorgados, estando o respectivo mandato em pleno vigor, conforme disposições de seu estatuto social;

(m) assegura e assegurará, nos termos do parágrafo 1° do artigo 6º da Resolução CVM 17, tratamento equitativo a todos os investidores de eventuais emissões de valores mobiliários realizadas pela Emitente, sociedade coligada, controlada, controladora ou integrante do mesmo grupo da Emitente, em que venha atuar na qualidade de agente fiduciário; e

(n) que verificou a veracidade das informações relativas à Fiança e a consistência das demais informações contidas neste Termo de Emissão, na Data de Emissão.

10.2.2 O Agente Fiduciário exercerá suas funções a partir da data de assinatura deste Termo de Emissão (ou, no caso de agente fiduciário que venha a substituir o Agente Fiduciário nos termos da Cláusula 10.3 abaixo, a partir da data de assinatura do aditamento relativo à sua substituição), devendo permanecer no exercício de suas funções até a Data de Vencimento ou, caso ainda restem obrigações da Emitente nos termos deste Termo de Emissão inadimplidas após a Data de Vencimento, até que todas as obrigações da Emitente nos termos deste Termo de Emissão sejam integralmente cumpridas, ou, ainda, até sua efetiva substituição, conforme Cláusula 10.3 abaixo.

10.2.3 A atuação do Agente Fiduciário limita-se ao escopo da Resolução CVM 17, e dos artigos aplicáveis da Lei das Sociedades por Ações, estando este isento, sob qualquer forma ou pretexto, de qualquer responsabilidade adicional que não tenha decorrido da legislação aplicável e deste instrumento.

10.2.4 Sem prejuízo do dever de diligência do Agente Fiduciário, o mesmo assumirá que os documentos originais ou cópias autenticadas de documentos encaminhados pela Emitente ou por terceiros a seu pedido não foram objeto de fraude ou adulteração. Não será ainda, sob qualquer hipótese, responsável pela elaboração de documentos societários da Emitente, que permanecerão sob obrigação legal e regulamentar da Emitente elaborá-los nos termos da legislação aplicável.

10.2.5 O Agente Fiduciário não será responsável por verificar a suficiência, validade, qualidade, veracidade ou completude das informações técnicas e financeiras constantes de qualquer documento que lhe seja enviado com o fim de informar, complementar, esclarecer, retificar ou ratificar as informações do presente Termo de Emissão e dos demais documentos da operação.

10.2.6 Os atos ou manifestações por parte do Agente Fiduciário, que criarem responsabilidade para os Titulares de Notas Comerciais e/ou exonerarem

DocuSign Envelope ID: 79B5AA48-25F3-42F1-B673-112B603A86D9

terceiros de obrigações para com eles, bem como aqueles relacionados ao devido cumprimento das obrigações assumidas neste instrumento, somente serão válidos quando previamente assim deliberado em Assembleia Geral de Titulares de Notas Comerciais.

10.2.7 O Agente Fiduciário não fará qualquer juízo sobre a orientação acerca de qualquer fato da emissão que seja de competência de definição pelos Titulares de Notas Comerciais, comprometendo-se tão somente a agir em conformidade com as instruções que lhe forem transmitidas pelos Titulares de Notas Comerciais. Neste sentido, o Agente Fiduciário não possui qualquer responsabilidade sobre o resultado ou sobre os efeitos jurídicos decorrentes do estrito cumprimento das orientações dos Titulares de Notas Comerciais a ele transmitidas conforme definidas pelos Titulares de Notas Comerciais e reproduzidas pela Emitente, independente de eventuais prejuízos que venham ser causados em decorrência disto ao Titulares de Notas Comerciais ou à Emitente.

10.3 Substituição

10.3.1 Nas hipóteses de impedimentos temporários, renúncia, intervenção, liquidação judicial ou extrajudicial, falência, ou qualquer outro caso de vacância do Agente Fiduciário, este deverá ser substituído no prazo de até 30 (trinta) dias, mediante deliberação da Assembleia Geral de Titulares de Notas Comerciais para a escolha do novo agente fiduciário, a qual poderá ser convocada pelo próprio Agente Fiduciário a ser substituído, pela Emitente, por Titulares de Notas Comerciais que representem 10% (dez por cento), no mínimo, das Notas Comerciais em Circulação, ou pela CVM. Na hipótese de a convocação não ocorrer em até 15 (quinze) dias antes do término do prazo acima citado, caberá à Emitente efetuá-la, sendo certo que a CVM poderá nomear substituto provisório enquanto não se consumar o processo de escolha do novo agente fiduciário. A remuneração do novo agente fiduciário será a mesma que a do Agente Fiduciário, observado o disposto na Cláusula 10.3.6 abaixo.

10.3.2 O Agente Fiduciário deverá exercer suas funções até sua efetiva substituição. Na hipótese de o Agente Fiduciário não poder continuar a exercer as suas funções por circunstâncias supervenientes a este Termo de Emissão, este deverá comunicar imediatamente o fato aos Titulares de Notas Comerciais e à Emitente, mediante convocação de Assembleia Geral de Titulares de Notas Comerciais, solicitando sua substituição.

10.3.3 É facultado aos Titulares de Notas Comerciais, após o encerramento do prazo para a distribuição das Notas Comerciais, proceder à substituição do Agente Fiduciário e à indicação de seu substituto, em Assembleia Geral de Titulares de Notas Comerciais especialmente convocada para esse fim.

10.3.4 A substituição do Agente Fiduciário deverá ser objeto de aditamento a este Termo de Emissão. A substituição, em caráter permanente, do Agente Fiduciário também deverá ser comunicada à CVM no prazo de até 7 (sete) Dias Úteis contados da assinatura do aditamento a este Termo de Emissão, e estará sujeita aos requisitos previstos na Resolução CVM 17 e eventuais normas posteriores.

DocuSign Envelope ID: 79B5AA48-25F3-42F1-B673-112B603A86D9

10.3.5 Caso ocorra a efetiva substituição do Agente Fiduciário, esse substituto receberá a mesma remuneração recebida pelo Agente Fiduciário em todos os seus termos e condições, sendo que a primeira parcela anual devida ao substituto será calculada *pro rata temporis*, a partir da data de início do exercício de sua função com agente fiduciário. Esta remuneração poderá ser alterada de comum acordo entre a Emitente e o agente fiduciário substituto, desde que previamente aprovada pela Assembleia Geral de Titulares de Notas Comerciais.

10.3.6 O Agente Fiduciário substituto deverá, imediatamente após sua nomeação, comunicá-la aos Titulares de Notas Comerciais em forma de aviso nos termos na Cláusula 6.17 acima.

10.3.7 Aplicam-se às hipóteses de substituição do Agente Fiduciário as normas e preceitos a respeito emanados da CVM.

10.4 Deveres

10.4.1 Além de outros previstos em lei, em ato normativo da CVM e neste Termo de Emissão, constituem deveres e atribuições do Agente Fiduciário:

(a) responsabilizar-se integralmente pelos serviços contratados, nos termos da legislação vigente, e exercer suas atividades com boa fé, transparência e lealdade para com os titulares de valores mobiliários;

(b) proteger os direitos e interesses dos Titulares de Notas Comerciais, empregando no exercício da função, o cuidado e a diligência com que todo homem ativo e probo costuma empregar na administração de seus próprios bens;

(c) renunciar à função, na hipótese de superveniência de conflitos de interesses ou de qualquer outra modalidade de inaptidão e realizar imediata convocação de Assembleia Geral de Titulares de Notas Comerciais para deliberar sobre sua substituição;

(d) conservar em boa guarda toda a documentação relativa ao exercício de suas funções;

(e) verificar, no momento de aceitar a função, a veracidade das informações relativas a Fiança e a consistência das demais informações contidas neste Termo de Emissão, diligenciando para que sejam sanadas as omissões, falhas ou defeitos de que tenha conhecimento;

(f) acompanhar a prestação das informações periódicas pela Emitente, alertando os Titulares de Notas Comerciais no relatório anual de que trata a alínea “(n)” abaixo sobre as inconsistências ou omissões de que tenha conhecimento;

(g) opinar sobre a suficiência das informações prestadas nas propostas de modificações nas condições das Notas Comerciais;

(h) solicitar, quando julgar necessário para o fiel desempenho de suas funções, certidões atualizadas dos distribuidores cíveis, das Varas da Fazenda Pública, Cartórios de Protesto, Varas do Trabalho, Procuradoria da Fazenda Pública da sede ou domicílio da Emitente e/ou das Fiadoras;

DocuSign Envelope ID: 79B5AA48-25F3-42F1-B673-112B603A86D9

(i) convocar, quando necessário, a Assembleia Geral de Titulares de Notas Comerciais, na forma do artigo 10 da Resolução CVM 17;

(j) comparecer à Assembleia Geral de Titulares de Notas Comerciais a fim de prestar as informações que lhe forem solicitadas;

(k) manter atualizada a relação dos Titulares de Notas Comerciais e seus endereços, mediante, inclusive, solicitação de informações perante a Emitente, ao Agente de Liquidação, ao Escriturador e a B3, sendo que, para fins de atendimento ao disposto nesta alínea, a Emitente e os Titulares de Notas Comerciais, estes últimos, a partir da data em que subscreverem, integralizarem ou adquirirem as Notas Comerciais, expressamente autorizam, desde já, o Agente de Liquidação, o Escriturador e a B3 a atenderem quaisquer solicitações feitas pelo Agente Fiduciário, inclusive referente à divulgação, a qualquer momento, da posição de Notas Comerciais, e seus respectivos Titulares de Notas Comerciais;

(l) fiscalizar o cumprimento das cláusulas constantes deste Termo de Emissão, especialmente daquelas impositivas de obrigações de fazer e de não fazer;

(m) comunicar aos Titulares de Notas Comerciais qualquer inadimplemento, pela Emitente, de obrigações financeiras assumidas neste Termo de Emissão, incluindo as cláusulas contratuais destinadas a proteger o interesse dos Titulares de Notas Comerciais e que estabelecem condições que não devem ser descumpridas pela Emitente, indicando as consequências para os Titulares de Notas Comerciais e as providências que pretende tomar a respeito do assunto, em até 7 (sete) Dias Úteis contados da ciência pelo Agente Fiduciário do inadimplemento;

(n) elaborar relatórios anuais destinados aos Titulares de Notas Comerciais, nos termos da alínea (b) do parágrafo 1º do artigo 68 da Lei das Sociedades por Ações e nos termos da Resolução CVM 17, a fim de descrever os fatos relevantes ocorridos durante o exercício relativo à execução das obrigações assumidas pela Emitente, que deverá conter, ao menos, as informações abaixo:

i. cumprimento pela Emitente das suas obrigações de prestação de informações periódicas, indicando as inconsistências ou omissões de que tenha conhecimento;

ii. alterações estatutárias ocorridas no exercício social com efeitos relevantes para os Titulares de Notas Comerciais;

iii. comentários sobre indicadores econômicos, financeiros e de estrutura de capital da Emitente relacionados a cláusulas contratuais destinadas a proteger o interesse dos Titulares de Notas Comerciais e que estabelecem condições que não devem ser descumpridas pela Emitente;

iv. quantidade de Notas Comerciais emitidas, quantidade de Notas Comerciais em Circulação e saldo cancelado no período;

v. resgate, amortização, conversão, repactuação e pagamento de juros das

DocuSign Envelope ID: 79B5AA48-25F3-42F1-B673-112B603A86D9

Notas Comerciais realizados no período;

vi. constituição e aplicações do fundo de amortização ou de outros tipos fundos, quando houver;

vii. acompanhamento da destinação dos recursos captados por meio das Notas Comerciais, conforme informações prestadas pela Emitente;

viii. relação dos bens e valores eventualmente entregues à sua administração, quando houver;

ix. cumprimento de outras obrigações assumidas pela Emitente nos termos deste Termo de Emissão;

x. existência de outras emissões de valores mobiliários, públicas ou privadas, feitas pela Emitente, por sociedade coligada, controlada, controladora ou integrante do mesmo grupo da Emitente em que tenha atuado como agente fiduciário bem como os seguintes dados sobre tais emissões: (1) denominação da companhia ofertante; (2) valor da emissão; (3) quantidade de valores mobiliários emitidas; (4) espécie e garantias envolvidas; (5) prazo de vencimento dos valores mobiliários e taxa de juros; e (6) inadimplemento pecuniário no período; e

xi. declaração sobre a não existência de situação de conflito de interesses que impeça o Agente Fiduciário a continuar exercer sua função.

(o) disponibilizar o relatório a que se refere o inciso (n) acima, em sua página na rede mundial de computadores, no prazo máximo de 4 (quatro) meses contados da data de encerramento do exercício social da Emitente;

(p) disponibilizar aos Titulares de Notas Comerciais e demais participantes do mercado, em sua central de atendimento e/ou *website*, o cálculo do Valor Nominal Unitário, a ser calculado pela Emitente;

(q) acompanhar com o Agente de Liquidação em cada Data de Pagamento, o integral e pontual pagamento dos valores devidos, conforme estipulado no presente Termo de Emissão; e

(r) acompanhar a destinação de recursos captados por meio da presente Emissão, de acordo com os dados obtidos juntos aos administradores da Emitente.

10.4.2 No caso de inadimplemento de quaisquer condições da Emissão, o Agente Fiduciário deve usar de toda e qualquer medida prevista em lei e neste Termo de Emissão para proteger direitos ou defender os interesses dos Titulares de Notas Comerciais, na forma do artigo 12 da Resolução CVM 17.

10.5 Remuneração do Agente Fiduciário

10.5.1 Será devido, pela Emitente, ao Agente Fiduciário, honorários pelo desempenho dos deveres e atribuições que lhe competem, nos termos da legislação em vigor e deste Termo de Emissão, correspondentes a parcelas anuais equivalentes a R$ 8.000,00 (oito mil reais), sendo primeiro pagamento devido no 5° (quinto) Dia Útil subsequente à assinatura deste Termo de Emissão e as demais na mesma data dos anos subsequentes. A primeira parcela de honorários será devida

DocuSign Envelope ID: 79B5AA48-25F3-42F1-B673-112B603A86D9

ainda que a Emissão seja descontinuada, a título de estruturação e implantação, devendo o pagamento ser realizado até o 5º (quinto) Dias Útil contado da comunicação do cancelamento da Emissão.

10.5.2 A remuneração será devida mesmo após o vencimento final das Notas Comerciais, caso o Agente Fiduciário ainda esteja exercendo atividades inerentes a sua função em relação à Emissão.

10.5.3 Em caso de necessidade de realização de Assembleia Geral de Titulares das Notas Comerciais, ou celebração de aditamentos ou instrumentos legais relacionados à Emissão, será devida ao Agente Fiduciário uma remuneração adicional equivalente a R$ 800,00 (oitocentos reais) por homem-hora dedicado às atividades relacionadas à Emissão, a ser paga no prazo de 5 (cinco) dias após a entrega, pelo Agente Fiduciário, à Emitente do relatório de horas. Para fins de conceito de Assembleia Geral de Titulares das Notas Comerciais, engloba-se todas as atividades relacionadas à assembleia e não somente a análise da minuta e participação presencial ou virtual da mesma. Assim, nessas atividades, incluem-se, mas não se limitam a (a) análise de edital; (b) participação em *calls* ou reuniões; (c) conferência de quórum de forma prévia a assembleia; (d) conferência de procuração de forma prévia a assembleia e (e) aditivos e contratos decorrentes da assembleia. Para fins de esclarecimento, "relatório de horas" é o material a ser enviado pelo Agente Fiduciário com a indicação da tarefa realizada (por exemplo, análise de determinado documento ou participação em reunião), do colaborador do Agente Fiduciário, do tempo empregado na função e do valor relativo ao tempo.

10.5.4 As parcelas citadas nos itens acima, serão reajustadas pela variação positiva do IPCA, ou na falta deste, ou ainda na impossibilidade de sua utilização, pelo índice que vier a substituí-lo, a partir da data do primeiro pagamento, até as datas de pagamento seguintes, calculadas *pro rata die*, se necessário e caso aplicável.

10.5.5 As parcelas citadas nos itens acima, serão acrescidas dos seguintes impostos: ISS (Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza), PIS (Contribuição ao Programa de Integração Social), COFINS (Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social), CSLL (Contribuição Social sobre o Lucro Líquido), IRRF (Imposto de Renda Retido na Fonte) e quaisquer outros impostos que venham a incidir sobre a remuneração do Agente Fiduciário nas alíquotas vigentes nas datas de cada pagamento.

10.5.6 Em caso de mora no pagamento de qualquer quantia devida, os débitos em atraso ficarão sujeitos à multa contratual de 2% (dois por cento) sobre o valor do débito, bem como a juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, ficando o valor do débito em atraso sujeito a atualização monetária pelo IPCA, incidente desde a data da inadimplência até a data do efetivo pagamento, calculado *pro rata die*.

10.5.7 Não haverá devolução de valores já recebidos pelo Agente Fiduciário a título da prestação de serviços, exceto se o valor tiver sido pago incorretamente.

10.5.8 A remuneração não inclui despesas consideradas necessárias ao exercício da função de agente fiduciário durante a implantação e vigência do serviço, as

DocuSign Envelope ID: 79B5AA48-25F3-42F1-B673-112B603A86D9

quais serão cobertas pela Emitente, mediante pagamento das respectivas cobranças acompanhadas dos respectivos comprovantes, emitidas diretamente em nome da Emitente ou mediante reembolso, após, sempre que possível, prévia aprovação, quais sejam: publicações em geral, notificações, extração de certidões, despesas cartorárias, fotocópias, digitalizações, envio de documentos, viagens, alimentação e estadias, despesas com especialistas, tais como auditoria e/ou fiscalização, entre outros, ou assessoria legal aos titulares das Notas Comerciais;

10.5.9 Eventuais obrigações adicionais atribuídas ao Agente Fiduciário, desde que por ele aprovadas, e/ou alterações nas características da Operação, facultarão ao Agente Fiduciário a revisão dos honorários ora propostos.

10.6 Despesas

10.6.1 A Emitente ressarcirá o Agente Fiduciário de todas as despesas necessárias que tenha comprovadamente incorrido para proteger os direitos e interesses dos Titulares de Notas Comerciais ou para realizar seus créditos no âmbito da Emissão.

10.6.2 O ressarcimento a que se refere esta Cláusula será efetuado em 10 (dez) Dias Úteis após a realização da respectiva prestação de contas à Emitente.

10.6.3 Todas as despesas decorrentes de procedimentos legais, inclusive as administrativas, em que o Agente Fiduciário venha a incorrer para resguardar os interesses dos Titulares de Notas Comerciais deverão ser, sempre que possível, previamente aprovadas e adiantadas pelos Titulares de Notas Comerciais e, posteriormente, conforme previsto em lei, ressarcidas pela Emitente. Tais despesas a serem adiantadas pelos Titulares de Notas Comerciais, correspondem a depósitos, custas e taxas judiciárias nas ações propostas pelo Agente Fiduciário, enquanto representante da comunhão dos Titulares de Notas Comerciais. Os honorários de sucumbência em ações judiciais serão igualmente suportados pelos Titulares de Notas Comerciais, bem como a remuneração do Agente Fiduciário na hipótese de a Emitente permanecer em inadimplência com relação ao pagamento desta por um período superior a 30 (trinta) dias, podendo o Agente Fiduciário solicitar garantia dos Titulares de Notas Comerciais para cobertura do risco de sucumbência.

10.6.4 O Agente Fiduciário não antecipará recursos para pagamento de despesas decorrentes da Emissão, sendo certo que tais recursos serão sempre devidos e antecipados pela Emitente ou pelos Titulares de Notas Comerciais, conforme o caso.

10.6.5 O Agente Fiduciário, no entanto, fica desde já ciente e concorda com o risco de não ter as despesas previstas nas Cláusulas 10.6.1 a 10.6.4 acima reembolsadas pela Emitente, conforme o caso, caso tenham sido realizadas em discordância com critérios de bom senso e razoabilidade geralmente aceitos em relações comerciais do gênero ou a função fiduciária que lhe é inerente.

11 Assembleia Geral de Titulares de Notas Comerciais

11.1 Convocação

11.1.1 As assembleias gerais de Titulares de Notas Comerciais ("**Assembleias Gerais**

DocuSign Envelope ID: 79B5AA48-25F3-42F1-B673-112B603A86D9

de Titulares de Notas Comerciais”) poderão ser convocadas pelo Agente Fiduciário, pela Emitente, por Titulares de Notas Comerciais que representem 10% (dez por cento), no mínimo, das Notas Comerciais em Circulação, ou pela CVM.

11.1.2 A convocação das Assembleias Gerais de Titulares de Notas Comerciais se dará mediante anúncio publicado pelo menos 3 (três) vezes nos jornais indicados na Cláusula 6.17 acima, respeitadas outras regras relacionadas à publicação de anúncio de convocação de assembleias gerais constantes da Lei das Sociedades por Ações, da regulamentação aplicável e deste Termo de Emissão, ficando dispensada a convocação no caso da presença da totalidade dos Titulares de Notas Comerciais, conforme o caso.

11.1.3 Aplicar-se-á à Assembleia Geral de Titulares de Notas Comerciais, no que couber, o disposto na Lei das Sociedades por Ações, a respeito das assembleias gerais de acionistas.

11.1.4 As Assembleias Gerais de Titulares de Notas Comerciais deverão ser realizadas em prazo mínimo de 21 (vinte e um) dias contados da data da primeira publicação da convocação. Qualquer Assembleia Geral de Titulares de Notas Comerciais em segunda convocação somente poderá ser realizada em, no mínimo, 8 (oito) dias após a data da publicação do novo edital de convocação.

11.1.5 Independente das formalidades previstas na legislação aplicável e neste Termo de Emissão, será considerada regular a Assembleia Geral de Titulares de Notas Comerciais a que comparecerem os titulares de todas as Notas Comerciais em Circulação, conforme o caso.

11.1.6 As deliberações tomadas pelos Titulares de Notas Comerciais, no âmbito de sua competência legal, observados os quóruns estabelecidos neste Termo de Emissão, serão existentes, válidas e eficazes perante a Emitente e obrigarão a todos os titulares das Notas Comerciais em Circulação, independentemente de terem comparecido às Assembleias Gerais de Titulares de Notas Comerciais respectivas ou do voto proferido nessas Assembleias Gerais de Titulares de Notas Comerciais.

11.1.7 O Agente Fiduciário deverá comparecer à Assembleia Geral de Titulares de Notas Comerciais e prestar aos Titulares de Notas Comerciais as informações que lhe forem solicitadas.

11.2 Quórum de Instalação

11.2.1 A Assembleia Geral de Titulares de Notas Comerciais instalar-se-á, em primeira convocação, com a presença de Titulares de Notas Comerciais que representem a metade, no mínimo, das Notas Comerciais em Circulação, e em segunda convocação, com qualquer quórum.

11.2.2 Para fins de constituição de todos e quaisquer dos quóruns de instalação e/ou deliberação da Assembleia Geral de Titulares de Notas Comerciais aqui previstos, consideram-se “**Notas Comerciais em Circulação**” todas as Notas Comerciais subscritas e integralizadas, excluídas aquelas mantidas em tesouraria pela Emitente e as de titularidade de sociedades controladas ou coligadas pela Emitente (diretas ou indiretas), ou de titularidade de

DocuSign Envelope ID: 79B5AA48-25F3-42F1-B673-112B603A86D9

administradores da Emitente, incluindo, mas não se limitando, pessoas direta ou indiretamente relacionadas a qualquer das pessoas anteriormente mencionadas, bem como as Notas Comerciais de titularidade de diretores, conselheiros e seus parentes até segundo grau. Para efeitos de quórum de deliberação não serão computados, ainda, os votos em branco.

11.2.3 Será obrigatória a presença dos representantes legais da Emitente nas Assembleias Gerais de Titulares de Notas Comerciais convocadas pela Emitente, enquanto nas assembleias convocadas pelos Titulares de Notas Comerciais ou pelo Agente Fiduciário, a presença dos representantes legais da Emitente será facultativa, a não ser quando sejam solicitadas tais presenças pelos Titulares de Notas Comerciais ou pelo Agente Fiduciário, conforme o caso, hipótese em que será obrigatória.

11.3 Quórum de Deliberação

11.3.1 Nas deliberações das Assembleias Gerais de Titulares de Notas Comerciais, a cada uma das Notas Comerciais em Circulação caberá um voto, admitida a constituição de mandatário, Titular de Notas Comerciais ou não.

11.3.2 Exceto pelo disposto nas Cláusulas 11.3.3 e 11.3.4 abaixo, todas as deliberações a serem tomadas em Assembleia Geral de Titulares de Notas Comerciais, incluindo perdão e/ou renúncia temporária a qualquer dos Eventos de Inadimplemento (*waiver*), dependerão de aprovação de Titulares de Notas Comerciais representando, no mínimo, 75% (setenta e cinco por cento) das Notas Comerciais em Circulação, em primeira convocação ou segunda convocação, inclusive (i) alteração das obrigações adicionais da Emitente; e/ou (ii) alteração das obrigações do Agente Fiduciário, conforme estabelecidas neste Termo de Emissão.

11.3.3 Não estão incluídos no quórum previsto da Cláusula 11.3.2 acima:

(a) os quóruns expressamente previstos em outras disposições deste Termo de Emissão; e

(b) a alteração das seguintes características e condições das Notas Comerciais, que deverão ser aprovadas por Titulares de Notas Comerciais representando, no mínimo, 90% (noventa por cento) das Notas Comerciais em Circulação, em primeira e em segunda convocação: (a) Remuneração; (b) Data de Pagamento da Remuneração das Notas Comerciais; (c) Data de Vencimento ou prazo de vigência das Notas Comerciais; (d) valores, montantes e Datas de Amortização das Notas Comerciais; (e) da redação de quaisquer dos Eventos de Inadimplemento, inclusive sua exclusão, exceto no caso de renúncia ou perdão temporário, que deve observar o disposto na Cláusula 11.3.2 acima; (f) da alteração dos quóruns de deliberação previstos neste Termo de Emissão; (g) das disposições desta Cláusula; (h) da criação de evento de repactuação; e (i) das disposições relativas a aquisição facultativa, resgate antecipado facultativo, amortizações antecipadas facultativas, amortizações antecipadas obrigatórias ou oferta de resgate antecipado das Notas Comerciais; e

DocuSign Envelope ID: 79B5AA48-25F3-42F1-B673-112B603A86D9

11.3.4 Fica desde já dispensada a realização de Assembleia Geral de Titulares de Notas Comerciais para deliberar sobre (i) correção de erro grosseiro, de digitação ou aritmético; (ii) alterações à Termo de Emissão já expressamente permitidas nos termos deste Termo de Emissão; (iii) alterações à Termo de Emissão em decorrência de exigências formuladas pela CVM, pela B3 ou pela ANBIMA; ou (iv) alterações à Termo de Emissão em decorrência da atualização dos dados cadastrais das partes, tais como alteração na razão social, endereço e telefone, entre outros, desde que as alterações ou correções referidas nos itens (i), (ii), (iii) e (iv) acima não possam acarretar qualquer prejuízo aos Titulares de Notas Comerciais e/ou à Emitente ou qualquer alteração no fluxo das Notas Comerciais, e desde que não haja qualquer custo ou despesa adicional para os Titulares de Notas Comerciais.

11.3.5 Nos termos do artigo 71, da Resolução CVM 81, os Titulares de Notas Comerciais poderão votar por meio de processo de consulta formal, desde que respeitadas as disposições aplicáveis à Assembleia Geral de Titulares de Notas Comerciais, prevista neste Termo de Emissão e no edital de convocação, incluindo, mas não se limitando, a observância dos quóruns previstos.

11.3.6 É de responsabilidade de cada Titular de Nota Comercial garantir que sua manifestação por meio da consulta formal seja enviada dentro do prazo estipulado e de acordo com as instruções fornecidas no edital de convocação. Sendo certo que os Titulares de Notas Comerciais terão o prazo mínimo de 10 (dez) dias para manifestação.

11.4 Mesa Diretora

11.4.1 A presidência das Assembleias Gerais de Titulares de Notas Comerciais, caberá aos representantes eleitos pelos Titulares de Notas Comerciais presentes ou àqueles que forem designados pela CVM.

12 Declarações e Garantias da Emitente e das Fiadoras

12.1 Neste ato, a Emitente e as Fiadoras, conforme aplicável, declaram e garantem, individualmente, aos Titulares de Notas Comerciais, representados pelo Agente Fiduciário, que, na data de assinatura deste Termo de Emissão:

(i) a presente Emissão corresponde à 1ª (primeira) emissão de Notas Comerciais de acordo com o controle da Emitente;

(ii) tem integral ciência da forma e condições de negociação deste Termo de Emissão, inclusive com a forma de cálculo dos valores devidos aos Titulares de Notas Comerciais;

(iii) a celebração deste Termo de Emissão, a outorga das Fianças, conforme o caso, bem como o cumprimento das obrigações aqui e ali previstas, não infringem qualquer obrigação anteriormente assumida pela Emitente e/ou pelas Fiadoras e/ou por suas Afiliadas, conforme aplicável;

(iv) a Emitente é sociedade por ações devidamente constituída e validamente existente de acordo com as leis da República Federativa do Brasil, com todos os poderes e autorizações societárias para conduzir seus negócios conforme atualmente conduzidos e para deter os bens e ativos ora detidos;

DocuSign Envelope ID: 79B5AA48-25F3-42F1-B673-112B603A86D9

(v) as Fiadoras são sociedades limitadas devidamente constituídas e validamente existentes de acordo com as leis da República Federativa do Brasil, com todos os poderes e autorizações societárias para conduzir seus negócios conforme atualmente conduzidos e para deter os bens e ativos ora detidos;

(vi) a Emitente e as Fiadoras estão devidamente autorizadas e obtiveram todas as autorizações, inclusive, conforme aplicável, legais, societárias, regulatórias e de terceiros, necessárias à celebração deste Termo de Emissão, conforme aplicável, e ao cumprimento de todas as obrigações aqui e ali previstas e à realização da Oferta, tendo sido plenamente satisfeitos todos os requisitos legais, societários, regulatórios e de terceiros necessários para tanto;

(vii) os representantes legais da Emitente e as Fiadoras que assinam este Termo de Emissão têm, conforme o caso, poderes societários e/ou delegados para assumir, em nome da Emitente ou Fiadoras, conforme o caso, as obrigações aqui previstas e, sendo mandatários, têm os poderes legitimamente outorgados, estando os respectivos mandatos em pleno vigor;

(viii) a celebração deste Termo de Emissão, o cumprimento das obrigações da Emitente e das Fiadoras e/ou por suas Afiliadas previstas neste Termo de Emissão e a realização da Emissão e da Oferta não infringem ou contrariam (a) qualquer contrato ou documento no qual a Emitente e/ou as Fiadoras e/ou suas Afiliadas sejam parte ou pelo qual quaisquer de seus bens e propriedades estejam vinculados, nem irão resultar em (1) vencimento antecipado de qualquer obrigação estabelecida em qualquer destes contratos ou instrumentos; (2) criação de qualquer ônus sobre qualquer ativo ou bem da Emitente e/ou das Fiadoras e/ou das suas Afiliadas, exceto por aqueles já previstos neste Termo de Emissão, ou (3) rescisão de qualquer desses contratos ou instrumentos; (b) qualquer lei, decreto ou regulamento a que a Emitente e/ou as Fiadoras e/ou as suas Afiliadas ou quaisquer de seus bens e propriedades estejam sujeitos; ou (c) qualquer ordem, decisão ou sentença administrativa, judicial ou arbitral que afete a Emitente e/ou as Fiadoras e/ou as suas Afiliadas ou quaisquer de seus bens e propriedades;

(ix) nenhum registro, consentimento, autorização, aprovação, licença, ordem de, ou qualificação perante qualquer autoridade governamental ou órgão regulatório, é exigido para o cumprimento, pela Emitente, pelas Fiadoras e/ou pelas suas Afiliadas, de suas obrigações nos termos deste Termo de Emissão e das Notas Comerciais, ou para a realização da Emissão, exceto pelo disposto na Cláusula 2 acima;

(x) têm todas as autorizações, aprovações, concessões, licenças, permissões, alvarás e suas renovações necessárias exigidas pelas autoridades federais, estaduais e municipais para o exercício de suas atividades, estando todas elas válidas nesta data, exceto por aquelas (a) que estejam em processo tempestivo de renovação; (b) questionadas de boa-fé nas esferas administrativa, judicial ou arbitral desde que obtido o respectivo efeito suspensivo;

DocuSign Envelope ID: 79B5AA48-25F3-42F1-B673-112B603A86D9

(xi) as demonstrações financeiras da Emitente, datadas de 31 de dezembro de 2023, 2022 e 2021, bem como de 31 de março de 2024 e 30 de junho de 2024, representam corretamente a posição financeira da Emitente naquela data e foram devidamente elaboradas em conformidade com os princípios fundamentais de contabilidade do Brasil e refletem corretamente os ativos, passivos e contingências da Emitente;

(xii) têm plena ciência e concorda integralmente com a forma de divulgação e apuração da Taxa DI, divulgada pela B3, e que a forma de cálculo da Remuneração foi acordada por livre vontade, em observância ao princípio da boa-fé;

(xiii) não há qualquer ligação entre a Emitente e/ou as Fiadoras e/ou suas Afiliadas com o Agente Fiduciário que impeça o Agente Fiduciário de exercer plenamente suas funções;

(xiv) estão cumprindo as normas, leis, regulamentos, normas administrativas e determinações dos órgãos governamentais, autarquias ou tribunais, aplicáveis à condução de seus negócios, exceto por aquelas (a) questionadas de boa-fé nas esferas administrativa, judicial ou arbitral desde que obtido o respectivo efeito suspensivo; ou (b) cuja ausência não cause um Efeito Adverso Relevante;

(xv) estão em dia com o pagamento de todas as obrigações de natureza tributária (municipal, estadual e federal), trabalhista, previdenciária, ambiental e de quaisquer outras obrigações impostas por lei, exceto por aquelas questionadas de boa-fé nas esferas administrativa, judicial ou arbitral desde que obtido o respectivo efeito suspensivo;

(xvi) a Emitente não irá negociar valores mobiliários de sua emissão da mesma espécie das Notas Comerciais, nelas referenciados, conversíveis ou permutáveis até a divulgação do Anúncio de Encerramento, salvo nas hipóteses previstas no parágrafo 2º do artigo 54 da Resolução CVM 160.

(xvii) a sua situação reputacional, econômica, financeira e patrimonial, na data em que esta declaração é feita, não sofreu qualquer alteração significativa que possa afetar de maneira adversa sua solvência ou sua capacidade de cumprir com as obrigações dispostas no presente Termo de Emissão;

(xviii) as informações e declarações contidas neste Termo de Emissão em relação a Emitente, as Fiadoras, suas Afiliadas e à Oferta, conforme o caso, são suficientes, verdadeiras, precisas, consistentes e atuais;

(xix) os documentos e informações fornecidos ao Agente Fiduciário e/ou aos potenciais Investidores Profissionais são suficientes, verdadeiros, precisos, consistentes e estão atualizados até a data em que foram fornecidos e incluem os documentos e informações relevantes para a tomada de decisão de investimento sobre as Notas Comerciais;

(xx) este Termo de Emissão constitui obrigação legal, válida, eficaz e vinculativa, exequível de acordo com os seus termos e condições, com força de título executivo extrajudicial nos termos do artigo 784 do Código de Processo Civil;

DocuSign Envelope ID: 79B5AA48-25F3-42F1-B673-112B603A86D9

(xxi) a Emitente e suas Afiliadas, bem como as Fiadoras declaram que cumprem e fazem com que seus respectivos Representantes cumpram, nesta data, a Legislação Socioambiental;

(xxii) cumpre, e faz com que suas Afiliadas e seus Representantes cumpram as Leis Anticorrupção, sendo que inexiste violação ou indício de violação de qualquer dispositivo legal ou regulatório, nacional ou estrangeiro, relativo à prática de corrupção ou de atos lesivos à administração pública, incluindo, sem limitação, das Leis Anticorrupção, conforme aplicável, pela Emitente, pelos Fiadores, e por suas respectivas Afiliadas e Representantes;

(xxiii) não utilizam trabalho infantil ou análogo a escravo ou de incentivo a prostituição ou violam os direitos dos silvícolas;

(xxiv) a Emitente e suas Afiliadas, bem como as Fiadoras e seus respectivos Representantes (a) não são investigados, e (b) não são processados ou são parte em ações judiciais ou processos administrativos por crimes socioambientais e não há, nesta data, contra si ou contra suas Afiliadas e respectivos Representantes, condenação em processos judiciais ou administrativos relacionados a crimes socioambientais;

(xxv) não há, nesta data, contra si ou contra suas Afiliadas e Representantes condenação em processos judiciais ou administrativos relacionados a infrações ou crimes decorrentes de emprego de trabalho análogo a escravo ou infantil ou de incentivo a prostituição ou da violação dos direitos silvícolas;

(xxvi) a Emitente e suas Afiliadas, bem como as Fiadoras e respectivos Representantes cumprem as normas aplicáveis que versam sobre atos de corrupção e atos lesivos contra a administração pública, na forma das Leis Anticorrupção, (i) mantendo políticas e procedimentos internos objetivando o cumprimento de tais normas; (ii) dando conhecimento de tais normas a todos os seus profissionais que venham a se relacionar com a execução deste Termo de Emissão; e (iii) abstendo-se de praticar atos de corrupção e de agir de forma lesiva à administração pública, nacional ou estrangeira;

(xxvii) observado o disposto no item (xxii) acima, a Emitente e suas Afiliadas, bem como as Fiadoras e respectivos Representantes não são parte e não há qualquer ação judicial, procedimento administrativo ou arbitral, inquérito ou investigação pendente, inclusive relacionados à Legislação Socioambiental e Leis Anticorrupção ou que possam resultar em um Efeito Adverso Relevante, envolvendo as Fiadoras (conforme aplicável), a Emitente e/ou suas Afiliadas e/ou seus respectivos Representantes ou que possa afetá-las perante qualquer tribunal ou órgão governamental ou árbitro; e

(xxviii) não possui conhecimento de qualquer violação, oferecimento de denúncia ou instauração de procedimento administrativo ou judicial, por autoridade competente, de qualquer dispositivo, lei ou regulamento contra prática de corrupção ou atos lesivos à administração pública, incluindo as Leis Anticorrupção, pelas Fiadoras, pela Emitente, por qualquer de suas Afiliadas, bem como os seus respectivos Representantes, bem como adota medidas para que suas Afiliadas, acionistas e eventuais subcontratados ou terceiros agindo em seu nome e benefício cumpram as Leis Anticorrupção,

DocuSign Envelope ID: 79B5AA48-25F3-42F1-B673-112B603A86D9

na medida em que mantém políticas e procedimentos internos que visam assegurar o cumprimento das Leis Anticorrupção e os orienta sobre tais normas, previamente ao início da sua atuação, conforme aplicável.

12.2 A Emitente declara, ainda, (i) não ter qualquer ligação com o Agente Fiduciário que o impeça de exercer plenamente, suas funções conforme descritas neste Termo de Emissão e na Resolução CVM 17; (ii) ter ciência de todas as disposições da Resolução CVM 17 a serem cumpridas pelo Agente Fiduciário; (iii) que cumprirá todas as determinações do Agente Fiduciário vinculadas ao cumprimento das disposições previstas na Resolução CVM 17; e (iv) não existir nenhum impedimento legal contratual ou acordo de acionistas que impeça a presente Emissão.

12.3 A Emitente obriga-se, de forma irrevogável e irretratável, a indenizar os Titulares de Notas Comerciais e o Agente Fiduciário por todos e quaisquer prejuízos, danos e perdas diretas, bem como pelo reembolso dos custos e/ou despesas (incluindo custas judiciais e honorários advocatícios), efetiva e comprovadamente incorridos pelos Titulares de Notas Comerciais e pelo Agente Fiduciário em razão da inveracidade ou incorreção de quaisquer das declarações prestadas por ela, nos termos da Cláusula 12.1 acima.

12.4 Sem prejuízo do disposto na Cláusula 12.3 acima, a Emitente obriga-se a notificar o Agente Fiduciário e os Titulares de Notas Comerciais no Dia Útil subsequente, caso quaisquer das declarações aqui prestadas mostrem-se inverídicas ou incorretas em relação à data em que foram prestadas.

13 Disposições Gerais

13.1 Comunicações

13.1.1 As comunicações a serem enviadas por qualquer das Partes nos termos deste Termo de Emissão deverão ser encaminhadas para os seguintes endereços:

Para a Emitente:
M12 PARTICIPAÇÕES EMPRESARIAIS S.A.
Rua Professor Algacyr Munhoz Mader, nº 2.800, Sala A, Bairro Cidade Industrial At.: Mauro Saling; Camille Saling; Claudio Ferreira.
Telefone: +55 41 9974-8012
E-mail: assinatura.mauro@grupofn.com.br

Para o Agente Fiduciário:
PENTÁGONO S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
Avenida Brigadeiro Faria Lima nº 2954, 10º andar, Conjunto 101, bairro Jardim Paulistano São Paulo – SP, CEP 01451 - 000
At.: Marcelle Motta Santoro, Karolina Vangelotti e Marco Aurélio Ferreira
Telefone: (11) 4420-5920
E-mail: assembleias@pentagonotrustee.com.br

Para as Fiadoras:
FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA.
Rua Professor Algacyr Munhoz Mader, nº 2.800, Sala A, Bairro Cidade Industrial At.: Mauro Saling; Camille Saling; Claudio Ferreira.
Telefone: +55 41 9974-8012
E-mail: assinatura.mauro@grupofn.com.br

DocuSign Envelope ID: 79B5AA48-25F3-42F1-B673-112B603A86D9

SERTÃO COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA .
Rua Professor Algacyr Munhoz Mader, nº 2.800, Sala A, Bairro Cidade Industrial At.: Mauro Saling; Camille Saling; Claudio Ferreira.
Telefone: +55 41 9974-8012
E-mail: assinatura.mauro@grupofn.com.br

Para o Agente de Liquidação:
ITAÚ UNIBANCO S.A.
Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, n° 100, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04344-902
At.: Juliana Lima e Andre Sales
Telefone: +55 (11) 4090-1482
E-mail: escrituradorf@itau-unibanco.com.br

Para o Escriturador:
ITAÚ CORRETORA DE VALORES S.A.
Avenida Brigadeiro Faria Lima; n° 3.500, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04538-132
At.: Juliana Lima e Andre Sales
Telefone: +55 (11) 4090-1482
E-mail: escrituracaorf@itau-unibanco.com.br

13.1.2 As comunicações serão consideradas entregues quando recebidas sob protocolo ou com “aviso de recebimento” expedido pela Empresa Brasileira de Correios, por fax, por correio eletrônico ou por telegrama nos endereços acima. As comunicações feitas por correio eletrônico serão consideradas recebidas na data de seu envio, desde que seu recebimento seja confirmado por meio de indicativo (recibo emitido pela máquina utilizada pelo remetente). A mudança de qualquer dos endereços deverá ser comunicada às demais Partes pela Parte que tiver seu endereço alterado, sem a necessidade de aditamento a este Termo de Emissão caso o novo endereço seja localizado na mesma Cidade ou seja relacionado à informação de contato. Eventuais prejuízos decorrentes da não comunicação quanto à alteração de endereço serão arcados pela Parte inadimplente, exceto se de outra forma previsto neste Termo de Emissão.

13.2 Renúncia

13.2.1 Não se presume a renúncia a qualquer dos direitos decorrentes do presente Termo de Emissão, desta forma, nenhum atraso, omissão ou liberalidade no exercício de qualquer direito, faculdade ou remédio que caiba à Emitente, ao Agente Fiduciário e/ou aos Titulares de Notas Comerciais em razão de qualquer inadimplemento prejudicará tais direitos, faculdades ou remédios, ou será interpretado como constituindo uma renúncia aos mesmos ou concordância com tal inadimplemento, nem constituirá novação ou modificação de quaisquer outras obrigações assumidas pelas Partes neste Termo de Emissão ou precedente no tocante a qualquer outro inadimplemento ou atraso.

DocuSign Envelope ID: 79B5AA48-25F3-42F1-B673-112B603A86D9

13.3 Despesas

13.3.1 Todas e quaisquer despesas efetiva e comprovadamente incorridas com a Emissão e a Oferta ou com a execução de valores devidos nos termos deste Termo de Emissão incluindo publicações, inscrições, registros, averbações, contratação do Agente Fiduciário e dos prestadores de serviços e quaisquer outros custos relacionados às Notas Comerciais, serão de responsabilidade exclusiva da Emitente, nos termos deste Termo de Emissão.

13.4 Título Executivo Judicial e Execução Específica

13.4.1 Este Termo de Emissão e as Notas Comerciais constituem títulos executivos extrajudiciais nos termos do artigo 48 da Lei n.º 14.195 e do 784, incisos I e II do Código de Processo Civil, reconhecendo as Partes desde já que, independentemente de quaisquer outras medidas cabíveis, as obrigações assumidas nos termos deste Termo de Emissão comportam execução específica, submetendo-se às disposições dos artigos 461, 632 e seguintes do Código de Processo Civil, sem prejuízo do direito de declarar o vencimento antecipado das Notas Comerciais nos termos deste Termo de Emissão.

13.5 Aditamentos

13.5.1 Quaisquer aditamentos a este Termo de Emissão deverão ser formalizados por escrito, com assinatura da Emitente, do Agente Fiduciário e das Fiadoras.

13.6 Outras Disposições

13.6.1 Este Termo de Emissão é celebrada em caráter irrevogável e irretratável, obrigando as Partes e seus sucessores, a qualquer título.

13.6.2 A invalidade ou nulidade, no todo ou em parte, de quaisquer das cláusulas deste Termo de Emissão não afetará as demais, que permanecerão válidas e eficazes até o cumprimento, pelas Partes, de todas as suas obrigações aqui previstas. Ocorrendo a declaração de invalidade ou nulidade de qualquer cláusula deste Termo de Emissão, as Partes se obrigam a negociar, no menor prazo possível, em substituição à Cláusula declarada inválida ou nula, a inclusão, neste Termo de Emissão, de termos e condições válidos que reflitam os termos e condições da cláusula invalidada ou nula, observados a intenção e o objetivo das Partes quando da negociação da cláusula invalidada ou nula e o contexto em que se insere.

13.6.3 A Emitente desde já garante ao Agente Fiduciário, na qualidade de representante dos Titulares de Notas Comerciais, que as obrigações assumidas pela Emitente no âmbito do presente Termo de Emissão serão assumidas pelas sociedades que as sucederem a qualquer título.

13.6.4 As Partes declaram, mútua e expressamente, que este Termo de Emissão foi celebrado respeitando-se os princípios de probidade e de boa-fé, por livre, consciente e firme manifestação de vontade das Partes e em perfeita relação de equidade.

13.6.5 Os prazos estabelecidos neste Termo de Emissão serão computados de acordo com o disposto no artigo 132 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002,

DocuSign Envelope ID: 79B5AA48-25F3-42F1-B673-112B603A86D9

conforme em vigor (Código Civil), sendo excluído o dia de início e incluído o do vencimento.

13.7 Lei Aplicável

13.7.1 Este Termo de Emissão é regido pelas Leis da República Federativa do Brasil.

13.8 Foro

13.8.1 As Partes elegem o foro da Comarca da capital do Estado de São Paulo, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado, como competente para dirimir quaisquer controvérsias decorrentes deste Termo de Emissão.

13.9 Assinatura Digital

13.9.1 As Partes concordam e convencionam que a celebração deste Termo de Emissão poderá ser feita por meio eletrônico, sendo consideradas válidas apenas as assinaturas eletrônicas realizadas por meio de certificado digital, validado conforme a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira ICP-Brasil, nos termos da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001. As Partes reconhecem, de forma irrevogável e irretratável, a autenticidade, validade e a plena eficácia da assinatura por certificado digital, para todos os fins de direito.

13.9.2 Este Termo de Emissão produz efeitos para todas as Partes a partir da data nele indicada, ainda que uma ou mais Partes realizem a assinatura eletrônica em data posterior. Ademais, ainda que alguma das partes venha a assinar eletronicamente este instrumento em local diverso, o local de celebração deste instrumento é, para todos os fins, a Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, conforme abaixo indicado.

Estando assim, as Partes, certas e ajustadas, firmam este Termo de Emissão digitalmente, sendo dispensada a presença de testemunhas nos termos do artigo 784, parágrafo 4º do Código de Processo Civil.

12 de setembro de 2024

(*As assinaturas seguem na página seguinte.*)

(*Restante desta página intencionalmente deixado em branco.*)

DocuSign Envelope ID: 79B5AA48-25F3-42F1-B673-112B603A86D9

(Página de Assinaturas do "Termo de Emissão da 1ª (Primeira) Emissão de Notas Comerciais Escriturais, com Garantia Fidejussória, em Série Única, para Distribuição Pública, sob Rito de Registro Automático, da M12 Participações Empresariais S.A.")

M12 PARTICIPAÇÕES EMPRESARIAIS S.A.

Nome:
Cargo:

Nome:
Cargo:

PENTÁGONO S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS

Nome:
Cargo:

FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA.

Nome:
Cargo:

Nome:
Cargo:

SERTÃO COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA.

Nome:
Cargo:

DocuSign Envelope ID: 79B5AA48-25F3-42F1-B673-112B603A86D9

ANEXO I

CRONOGRAMA DE AMORTIZAÇÃO DO SALDO DO VALOR NOMINAL UNITÁRIO

Data	Taxa de Amortização
15/09/2027	25.0000%
15/09/2028	33.3333%
15/09/2029	50.0000%
15/09/2030	100.0000%